



PUTUSAN

Nomor535/Pdt.G/2025/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

VINSENSIUS FEBRIYANUS HEDY, bernomor Identitas sesuai KTP 3273180602950003, beralamat di Sekemirung Kaler No. 31 RT. 005/009 Kel. Cigadung, Kec. Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat, berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus No. 019/SKK/NOIR & A/X/2025 tertanggal 15 Oktober 2025 (terlampir) Dalam hal ini diwakili kuasanya BAKRI SONDANG SIAHAAN, S.H. Dkk, Kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor NOIR & ASSOCIES yang berkedudukan di Apartemen M Square, Ruko Blok C. 02, Jl. Cibaduyut, Kel. Cibaduyut, Kec. Bandung Kidul, Kota Bandung, berdomisili elektronik : noirassociates@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT

Lawan:

1. **RISKA DWI SANTY**, bernomor KTP: 3273180602950005, yang berdomisili saat ini di Jalan Sukamantri 1 No.68/144d, RT.04/RW.10, Kelurahan Sukaluyu, kecamatan Cibeunying Kaler, Kota Bandung, No.HP: 089683764533, u n t u k selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;

2. **BADAN PENASEHAT PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) BANDUNG**, yang berkedudukan hukum di Jalan Soekarno Hatta nomor 498, Sekelimus, kota Bandung untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 60 halaman Putusan Nomor 535/Pdt.G/2025/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 01 November 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 12 November 2025 dalam Register Nomor 353/Pdt.G/2025/PN Bdg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT adalah Warga Negara Indonesia yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), sehingga berdasarkan kedudukan hukumnya memiliki hak- hak konstitusional yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yaitu hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil, dan berhak untuk diperlakukan secara layak dalam setiap proses administrasi maupun pelayanan publik yang dilakukan oleh pejabat negara atau institusi yang menjalankan fungsi pemerintahan; oleh karenanya setiap tindakan sewenang-wenang, keliru, atau tidak cermat yang dilakukan terhadap Penggugat akan berdampak langsung pada kehormatan pribadi, reputasi kedinasan, stabilitas status kepegawaian, dan bahkan keberlangsungan hidup Penggugat sebagai ASN;
2. Bahwa sebagai ASN, Penggugat tunduk dan berada di dalam rezim hukum administrasi yang mengatur tata kelola kepegawaian dan perilaku pejabat, termasuk perlindungan terhadap setiap ASN dari tindakan maladministrasi, penyalahgunaan kewenangan, serta penerbitan produk administrasi yang keliru dan merugikan; dan dalam hubungan hukum tersebut Penggugat memiliki hak yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mewajibkan setiap pejabat tata usaha negara, termasuk lembaga di bawah Kementerian Agama, untuk menjalankan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) seperti asas kecermatan, kepastian hukum, ketidakberpihakan, dan tidak menyalahgunakan wewenang; sehingga setiap tindakan administrasi yang tidak sesuai dengan AUPB adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum dan dapat menimbulkan akibat hukum berupa tanggung jawab ganti rugi kepada pihak yang dirugikan, yaitu Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat I merupakan suami istri berdasarkan kartu keluarga dengan NIK: 3273182004200001 yang terdaftar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL)



(bukti P-1).

4. Bahwa pada tanggal 13 November 2024, Tergugat I telah membuat laporan terhadap Penggugat dengan tuduhan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), yang kemudian diproses oleh aparat penegak hukum dan menjadi awal mula permasalahan hukum yang menimpa Penggugat;
5. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2024, sebelum perkara pidana tersebut bergulir lebih jauh, Penggugat telah mengalami kerugian administratif berupa pencopotan dari jabatan structural (bukti dan ditempatkan pada posisi non-job, sehingga kehilangan hak, kewenangan, dan fasilitas jabatan yang sebelumnya melekat pada diri Penggugat. Keputusan tersebut merupakan dampak dari laporan Tergugat I untuk Penggugat agar di proses hukum; (Bukti P-2).
6. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2025, Penggugat ditahan dalam perkara pidana KDRT yang dilaporkan oleh Tergugat I, sehingga kehilangan kebebasan, mengalami terhentinya penghasilan, menanggung tekanan psikologis, stigma sosial, serta kerugian nyata terhadap kedudukan Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN);
7. Bahwa Pada tanggal 11 Maret 2025 yaitu sehari setelah Penggugat ditahan, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan syarat-syarat melalui mekanisme Restorative Justice (RJ), antara lain mewajibkan Penggugat untuk mengajukan gugatan tertentu sesuai permintaan Tergugat I agar perkara pidana dapat diselesaikan secara damai (bukti P-3).
8. Bahwa, Penggugat telah membuat Surat Pernyataan tertanggal 29 April 2025 yang pada pokoknya berisi kesanggupan untuk memenuhi syarat-syarat RJ sebagaimana diminta oleh Tergugat. Surat pernyataan tersebut telah disampaikan salinannya kepada Tergugat, sehingga semakin membuktikan bahwa Penggugat benar-benar beritikad baik untuk menyelesaikan permasalahan secara damai (bukti P-4)
9. Bahwa demi menjaga itikad baik dan menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan, Penggugat bersedia untuk memenuhi syarat Restorative Justice tersebut, meskipun sebagai ASN setiap langkah

Halaman 3 dari 60 halaman Putusan Nomor 535/Pdt.G/2025/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- hukum wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari atasan;
10. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2025, Penggugat secara resmi telah mengajukan permohonan kepada instansi tempat bekerja untuk memperoleh izin melaksanakan gugatan sebagaimana diminta oleh Tergugat I dalam syarat RJ (bukti P-5).
 11. Bahwa pada bulan Agustus sampai dengan September 2025, instansi menindaklanjuti permohonan Penggugat tersebut dengan melibatkan Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)/Tergugat II sebagai mediator sebelum izin dapat diterbitkan; (bukti P-6).
 12. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2025, perkara pidana KDRT yang dilaporkan oleh Tergugat I telah dijatuhi vonis oleh Pengadilan Negeri, namun putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) karena Penggugat masih menempuh upaya hukum banding;
 13. Bahwa meskipun Penggugat telah beritikad baik dengan berupaya memenuhi persyaratan RJ, Tergugat I justru ingkar janji dan tetap meneruskan perkara pidana hingga memperoleh vonis. Dengan demikian, RJ yang seharusnya menjadi jalan penyelesaian damai tidak tercapai akibat sikap Tergugat I sendiri;
 14. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I yang ingkar janji dan tetap melanjutkan proses laporan, kerugian yang dialami Penggugat menjadi berlipat ganda (*double loss*), karena di satu sisi Penggugat tetap diproses dan divonis dalam perkara pidana, sementara di sisi lain instansi dan BP4 tetap memproses permohonan perceraian/pembatalan perkawinan sesuai syarat RJ;
 15. Bahwa dalam proses mediasi di BP4/Tergugat II, justru timbul permasalahan baru berupa tuduhan bahwa Penggugat mempermainkan agama dan melakukan kekeliruan identitas;
 16. Bahwa tuduhan tersebut muncul karena BP4/Tergugat II menerima data yang keliru dari Tergugat I tanpa melakukan verifikasi kebenaran kepada Penggugat, padahal Tergugat II sudah mengetahui adanya data kependudukan terbaru, namun dengan sengaja tetap menggunakan data lama yang tidak berlaku;
 17. Bahwa pada faktanya, Tergugat I telah mengetahui adanya data kependudukan terbaru berupa KTP dan dokumen resmi yang



menyatakan agama Penggugat adalah Katolik, sebagaimana tercantum pula dalam data kepegawaian yang sah. Akan tetapi, meskipun telah mengetahui data terbaru tersebut, Tergugat dengan sengaja tetap melampirkan data lama ke dalam proses di BP4, sehingga menimbulkan persepsi keliru seolah-olah Penggugat mempermainkan agama dan identitas. Perbuatan Tergugat tersebut merupakan bentuk itikad buruk serta penyesatan fakta yang mengakibatkan kerugian reputasi, kerugian psikis, dan memperburuk posisi hukum Penggugat;

18. Bahwa sesungguhnya Tergugat II telah menerima data resmi dari instansi Penggugat yang mencantumkan bahwa agama Penggugat adalah Katolik, namun Tergugat II tetap menerima data yang keliru dan menyesatkan yang disampaikan oleh Tergugat II, sehingga menimbulkan stigma baru dan tuduhan yang tidak benar terhadap Penggugat;
19. Bahwa meskipun BP4 kemudian mencabut surat yang keliru tersebut, pencabutan itu tidak dapat menghapus adanya kelalaian maupun akibat hukum yang telah timbul, karena kelalaian tersebut tetap nyata adanya;
20. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II yang menerima dan memproses data lama tanpa verifikasi, serta menerbitkan surat administrasi yang keliru, merupakan bentuk kelalaian berat yang berdampak pada kerugian langsung bagi Penggugat. Oleh karena itu, Tergugat II wajib untuk melakukan pertanggungjawaban ganti rugi kepada Penggugat secara tanggung renteng bersama Tergugat I.
21. Bahwa Penggugat telah mengalami kerugian yang nyata dalam kedudukan kepegawaian, antara lain berupa. Selain kerugian administratif, Penggugat juga mengalami penderitaan psikis dan kerugian sosial, karena kedudukan Penggugat sebagai tulang punggung keluarga menjadikan perkara ini berdampak langsung terhadap anak-anak maupun keluarga besar Penggugat, yang kehilangan peran dan dukungan dari Penggugat secara psikologis, sekaligus mengalami tekanan sosial dan kesulitan ekonomi. Demi tetap memenuhi kebutuhan hidup keluarga selama masa penahanan, Penggugat bahkan terpaksa menjual barang-barang pribadi untuk menutup biaya sehari-hari, sehingga beban ekonomi



- keluarga semakin berat;
22. Bahwa, perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar kewajiban administratif sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022, serta asas-asas umum pemerintahan yang baik, di mana pejabat administrasi wajib memastikan akurasi data, bersikap cermat, tidak tergesa-gesa, dan tidak menyalahgunakan wewenang. namun dalam perkara ini, Tergugat I dan Tergugat II justru melakukan tindakan yang bertentangan dengan seluruh prinsip tersebut dengan menerbitkan dokumen administratif yang memuat informasi keliru tanpa proses verifikasi yang wajib dilakukan;
23. Bahwa munculnya permasalahan di BP4 semakin memperparah tekanan psikis yang dialami Penggugat, karena sebelum perkara sebelumnya terselesaikan sudah ditambah dengan tuduhan baru yang tidak berdasar, sehingga kondisi mental Penggugat semakin terpuruk akibat akumulasi perkara;
24. Bahwa adapun rincian kerugian yang dialami oleh Penggugat oleh perbuatan Tergugat I adalah sebagai berikut:

Pemotongan gaji 50% + kehilangan tunjangan sejak Mei–Oktober 2025 (selisih Rp. 7.045.278 × 6 bulan)	Rp. 42.271.668,- (empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah)	Slip gaji April vs Mei–Okt 2025
Kehilangan jabatan struktural sejak 17 Des 2024 (non-job, tunjangan ± Rp 4 juta × 11 bulan)	Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah)	SK non-job, slip gaji
Biaya kuasa hukum (3 kali ganti lawyer: Rp 150 jt + Rp. 25 jt + Rp 45 jt)	Rp. 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah)	Kwitansi, surat kuasa
Penjualan aset (mobil, emas, tabungan dipakai) (bukti P-7)	Rp. 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta rupiah)	Bukti jual beli, mutasi rekening
Investasi bisnis kambing terbengkalai (bukti P-8)	Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)	Bukti pembelian, kontrak



Biaya kunjungan keluarga ke Rutan (2×/minggu× Rp 1,5 jt × 8 bulan)	Rp. 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah)	Nota perjalanan, bukti transfer
Kredit macet Briguna BRI (total sisa pinjaman) (bukti P-9)	Rp. 422.087.519,- (empat ratus dua puluh dua juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus sembilan belas rupiah)	Perjanjian kredit, WA BRI, BRImo
Cicilan tertunggak Briguna (Rp 4.564.200 × 6 bulan)	Rp. 27.385.200,- (dua puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu dua ratus rupiah)	Notifikasi WA, mutasi rekening

- a. Adapun kerugian Materiil yang dialami oleh Penggugat atas perbuatan Tergugat I terhadap karir Penggugat : Potensi kehilangan gaji akibat PTDH (26 tahun × Rp 8.925.573 × 12 bulan) = Rp 2.782.772.376 (dua miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah);
- b. Total keseluruhan kerugian Materiil adalah : Rp. 4.344.516.763,- (empat miliar tiga ratus empat puluh empat juta lima ratus enam belas ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah);
25. Bahwa, Penggugat juga mengalami kerugian immateriil oleh perbuatan Tergugat I diantaranya sebagai berikut:

Trauma psikis & tekanan mental selama penahanan (lebih dari 8 bulan)	Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)	Surat psikolog, testimoni keluarga
Reputasi profesi ASN hancur (non-job, ditahan, ancaman PTDH)	Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)	SK jabatan, bukti penahanan
Reputasi finansial menurun (kredit macet, berisiko blacklist SLIK OJK)	Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)	Bukti WA BRI, BRImo
Hubungan keluarga terganggu (tidak bisa bertemu anak)	Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)	Surat sekolah anak, foto



bebas)		
Hilangnya kesempatan karier (gagal naik pangkat reguler III/B, promosi struktural terhambat)	Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)	SK pangkat, DUK
Tekanan sosial & nama baik keluarga tercemar di lingkungan	Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)	Surat pernyataan keluarga/tetangga
Beban moral akibat tuduhan tambahan BP4 (identitas & agama)	Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah)	Surat BP4, pencabutan, klarifikasi

Adapun total keseluruhan kerugian yang dialami oleh Peggugat secara immateril adalah Senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)

26. Bahwa, akibat perbuatan para Tergugat, keluarga Peggugat juga turut mengalami dampak yang signifikan, termasuk terganggunya hak anak untuk memperoleh kenyamanan dan kestabilan dalam lingkungan keluarga, karena Peggugat harus menghadapi stigma masyarakat serta menghadapi ketidakpastian dalam status kepegawaiannya; kondisi ini turut memengaruhi aspek ekonomi rumah tangga, pendidikan anak, serta hubungan sosial keluarga, sebagaimana dibuktikan dengan adanya surat keterangan sekolah anak dan Kartu Keluarga Peggugat yang menunjukkan tanggungan yang harus dipenuhi oleh Peggugat;
27. Bahwa, unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II telah dan nyata serta tidak terbantahkan sebagaimana pendapat ahli menurut Prof. Subekti:
 - a. Perbuatan melawan hukum: Tindakan tersebut bertentangan dengan hukum, melanggar hak orang lain, atau melanggar kesusilaan dan kesopanan yang diakui masyarakat.
 - b. Kesalahan: Ada unsur kesengajaan atau kelalaian dari pihak pelaku. Kerugian:
 - c. Ada kerugian yang nyata yang diderita oleh pihak lain.
 - d. Hubungan kausal: Harus ada hubungan sebab-akibat langsung antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang ditimbulkan.



28. Bahwa, Penggugat berhak untuk menuntut para Tergugat agar bertanggung jawab secara perdata terhadap seluruh kerugian yang diderita Penggugat, baik kerugian materiil maupun immateriil, sesuai dengan prinsip keadilan dan kepatutan menurut hukum;

DALAM PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian fakta, bukti, dan dalil-dalil hukum yang telah diuraikan di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A untuk berkenan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta milik Tergugat I guna menjamin pelaksanaan putusan perkara a quo.
3. Menyatakan Tergugat I secara jelas, nyata, serta tidak terbantahkan melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil bagi Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar seluruh kerugian materiil sejumlah: Rp. 4.344.516.763 (empat miliar tiga ratus empat puluh empat juta lima ratus enam belas ribu tujuh ratus tujuh ratus enam puluh tiga rupiah) secara tunai seketika/sekaligus atau jumlah lain yang dianggap patut oleh Majelis Hakim;
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian secara immateriil terhadap Penggugat senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) secara tunai seketika/sekaligus;
6. Menghukum Tergugat I untuk membuat surat pernyataan tertulis akibat kesalahan Tergugat I dalam memasukan data yang keliru/salah ditujukan kepada:
 - a. Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia,
 - b. Direktorat Jenderal Imigrasi,
 - c. Direktorat Jenderal Pemasarakatan,
 - d. Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan,
 - e. Instansi tempat Penggugat bekerja, dan Instansi tempat Tergugat I bekerja,



7. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat I untuk mengakui kesalahan serta permohonan maaf karena telah memberikan keterangan palsu/keliru dan melaporkan Penggugat dengan data yang tidak benar, sehingga merugikan kedudukan Penggugat sebagai ASN;
8. Menghukum dan memerintahkan Tergugat II untuk memulihkan nama baik Penggugat dengan membuat permintaan maaf terbuka melalui surat kabar nasional (minimal 1 halaman) dan media sosial resmi Tergugat II;
9. Memerintahkan Tergugat II untuk membuat pernyataan pemulihan nama baik Penggugat secara tertulis, ditandatangani pejabat berwenang, dan disampaikan kepada instansi tempat Penggugat bekerja.
10. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan amar putusan ini, dihitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga dilaksanakan sepenuhnya;
11. Menyatakan bahwa pencabutan surat dari Tergugat II tertanggal 2 Oktober 2025 tidak menghapus tanggung jawab hukum atas kelalaian administratif yang merugikan Penggugat.
12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum verzet, banding, maupun kasasi;
13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara secara tanggung renteng;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), kami ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan :

- Untuk Penggugat hadir kuasanya tersebut diatas;
- Untuk Tergugat I hadir kuasanya M. DAHLAN LAODE, S.H.Dkk Advokat/Konsultan Hukum/Auditor Hukum pada Law Firm "LAODE & PARTNERS" berkantor di Jalan Sedap Malam I No.22 Taman Yasmin, Kota Bogor 16113, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 November 2025;
- Untuk Tergugat II hadir kuasanya Hari Teguh Prasetya, S.HI., M.H. Dkk berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 48/7-K/BP4/XII/2025

Halaman 10 dari 60 halaman Putusan Nomor 535/Pdt.G/2025/PN.Bdg



tanggal 12 Desember 2025 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan dengan menunjuk mediator Non Hakim pada Pengadilan Negeri Bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya ada perubahan yaitu :

1. Bahwa, PENGGUGAT adalah Warga Negara Indonesia yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), sehingga berdasarkan kedudukan hukumnya memiliki hak-hak konstitusional yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yaitu hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil;
2. Bahwa, sebagai ASN, Penggugat tunduk dan berada di dalam rezim hukum administrasi yang mengatur tata kelola kepegawaian dan perilaku pejabat, termasuk perlindungan terhadap setiap ASN dari tindakan maladministrasi, penyalahgunaan kewenangan, serta penerbitan produk administrasi yang keliru dan merugikan yang bertentangan dengan hukum dan dapat menimbulkan akibat hukum berupa tanggung jawab ganti rugi kepada pihak yang dirugikan, yaitu Penggugat;
3. Bahwa, Tergugat I adalah istri sah Penggugat, sedangkan Tergugat II adalah Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Bandung, yang menjalankan fungsi pembinaan dan administrasi perkawinan.
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat I melangsungkan perkawinan secara Islam pada tahun 2019.
5. Bahwa, Tergugat I telah menganut agama Katolik sejak tahun 2015, sebagaimana dibuktikan dengan Surat Baptis yang sah.
6. Bahwa, pada tahun 2021, Penggugat dan Tergugat I melangsungkan pemberkatan perkawinan secara Katolik, yang selanjutnya diikuti dengan perubahan data kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.



7. Bahwa sejak tahun 2021, identitas kependudukan Penggugat dan Tergugat I yang sah dan berlaku adalah beragama Katolik, sebagaimana tercatat dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
8. Bahwa, KTP dan Kartu Keluarga lama beragama Islam tidak lagi berlaku secara hukum dan tidak dapat digunakan dalam tindakan administratif atau hukum apa pun. Hal ini sejalan dengan penjelasan tertulis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dalam Surat Nomor B/KB.01.06.03/5513-Disdukcapil /XII/2025 tanggal 2 Desember 2025, yang menegaskan bahwa data fisik lama yang tidak sesuai dengan data dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dianggap tidak berlaku dan penggunaan identitas lama yang tidak sesuai SIAK termasuk manipulasi data yang dapat menimbulkan kesalahan dalam pengambilan keputusan administratif maupun penegakan hukum.
9. Bahwa, pada tanggal 13 November 2024, Tergugat I membuat laporan pidana terhadap Penggugat. dalam laporan tersebut, Tergugat I secara sengaja menggunakan KTP lama beragama Islam, padahal:
 - a. Tergugat I telah beragama Katolik sejak tahun 2015;
 - b. Tergugat I telah memiliki data kependudukan terbaru beragama Katolik sejak tahun 2021.
10. Bahwa, penggunaan identitas lama tersebut dilakukan dalam keadaan mengetahui adanya identitas kependudukan terbaru yang sah, sehingga tidak dapat dikualifikasikan sebagai kekeliruan administratif;
11. Bahwa, akibat penggunaan identitas lama tersebut, data yang tidak sesuai kemudian digunakan dalam rangkaian proses administratif lanjutan yang bersumber dari laporan tersebut. Selain itu, Tergugat I juga telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai beragama Islam, padahal menurut data kependudukan resmi dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Tergugat I telah tercatat sebagai beragama Katolik sejak tahun 2015 dan menggunakan KTP-el beragama Katolik, sehingga penyempahan tersebut kembali dilakukan berdasarkan identitas lama yang secara administrasi kependudukan sudah tidak berlaku.
12. Bahwa, seluruh penggunaan identitas lama tersebut dilakukan

Halaman 12 dari 60 halaman Putusan Nomor 535/Pdt.G/2025/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepihak oleh Tergugat I, tanpa keterlibatan dan tanpa persetujuan Penggugat.

13. Bahwa, dalam proses pemeriksaan, Penggugat secara jujur telah menyatakan identitas dirinya sebagai beragama Katolik, menjelaskan adanya pemberkatan perkawinan Katolik tahun 2021, serta perubahan data kependudukan pada Disdukcapil yang tercatat dalam SIAK, sehingga Tergugat I tidak dapat beralasan tidak mengetahui adanya identitas kependudukan terbaru Penggugat.
14. Bahwa, setelah laporan pidana tanggal 13 November 2024 dibuat, Tergugat I tidak memberitahukan adanya laporan tersebut kepada Penggugat.
15. Bahwa, pada tanggal 14 November 2024, ketika Penggugat menanyakan keberadaan dan aktivitas Tergugat I, Tergugat I memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.
16. Bahwa, pada tanggal 21 November 2024, meskipun muncul pembicaraan mengenai adanya laporan pidana di lingkungan kantor Penggugat, Tergugat I tetap menyembunyikan fakta tersebut.
17. Bahwa, selama periode awal November 2024 hingga awal Desember 2024, hubungan komunikasi para pihak tetap berjalan dan Penggugat tetap menjalankan kewajiban rumah tangga.
18. Bahwa, Penggugat baru mengetahui adanya laporan pidana tersebut pada 9 Desember 2024, setelah menerima panggilan resmi dari aparat penegak hukum.
19. Bahwa, rangkaian peristiwa tersebut menunjukkan adanya penyembunyian fakta hukum secara sadar oleh Tergugat I, yang menempatkan Penggugat dalam posisi tidak mengetahui keadaan hukumnya.
20. Bahwa, setelah laporan pidana dibuat namun belum diketahui oleh Penggugat, Tergugat I meminta agar dilakukan pembalikan nama kendaraan bermotor menjadi atas nama Tergugat I.
21. Bahwa, Penggugat, yang masih beritikad baik dan belum mengetahui adanya proses hukum, mengikuti permintaan tersebut.
22. Bahwa, pada saat Penggugat berada dalam keadaan ditahan, Tergugat I menarik dan menguasai seluruh tabungan anak secara sepihak, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Penggugat.



23. Bahwa, tindakan tersebut dilakukan ketika Penggugat berada dalam posisi tidak berdaya secara faktual, sehingga merupakan penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*).
24. Bahwa, tabungan anak merupakan dana untuk kepentingan anak dan bukan harta pribadi Tergugat I.
25. Bahwa, setelah Penggugat menjalani proses hukum, Tergugat I mengajukan penyelesaian melalui mekanisme Restorative Justice (RJ).
26. Bahwa, dalam dokumen persyaratan RJ, Tergugat I secara tegas mensyaratkan agar Penggugat mengajukan gugatan perceraian sebagai bagian dari penyelesaian perkara pidana.
27. Bahwa, Penggugat telah menyetujui seluruh persyaratan RJ secara tertulis, baik melalui kuasa hukum maupun melalui surat pernyataan pribadi.
28. Bahwa, meskipun demikian, proses RJ tidak terlaksana karena tidak adanya persetujuan final dari Tergugat I, sehingga kegagalan RJ bukan disebabkan oleh Penggugat.
29. Bahwa, sebagai ASN, Penggugat wajib mengajukan izin terlebih dahulu kepada instansi apabila akan mengajukan gugatan perceraian atau pembatalan perkawinan.
30. Bahwa, pengajuan izin tersebut dilakukan oleh Penggugat semata-mata untuk memenuhi persyaratan RJ dari Tergugat I, dan bukan atas kehendak sepihak Penggugat.
31. Bahwa, permohonan tersebut kemudian diteruskan oleh instansi Penggugat kepada BP4 untuk proses klarifikasi administratif.
32. Bahwa, dalam proses di BP4, Tergugat I kembali menyerahkan data kependudukan lama, termasuk KTP dan Kartu Keluarga lama milik Penggugat.
33. Bahwa, tindakan tersebut dilakukan dalam keadaan Tergugat I mengetahui bahwa data kependudukan Penggugat yang sah adalah data beragama Katolik.
34. Bahwa, BP4 telah menerima berkas resmi dari instansi Penggugat yang memuat identitas terbaru Penggugat.
35. Bahwa, BP4 tidak melakukan verifikasi dan klarifikasi langsung kepada Penggugat, melainkan menggunakan data lama tersebut sebagai dasar penerbitan surat. Padahal berdasarkan ketentuan administrasi kependudukan, setiap penyelenggara layanan publik



- wajib melakukan verifikasi dan validasi antara data fisik dengan data yang tercantum dalam SIAK sebelum menggunakan data kependudukan sebagai dasar penerbitan keputusan administratif.
36. Bahwa, surat dari Tergugat II (BP4) tersebut kemudian dinyatakan cacat prosedural dan dicabut oleh BP4 sendiri.
 37. Bahwa, dalam proses mediasi di Pengadilan Negeri Bandung, Tergugat I di hadapan Mediator dan Para Pihak telah mengakui bahwa data kependudukan terbaru yang sah dalam KTP-el adalah beragama Katolik, namun pada saat yang sama tetap menyatakan dirinya beragama Islam, sehingga menimbulkan dualisme identitas antara data kependudukan resmi dan pengakuan pribadi Tergugat I.
 38. Bahwa, pengakuan Tergugat I dalam mediasi tersebut semakin menegaskan bahwa penggunaan KTP dan KK lama beragama Islam dilakukan secara sadar dan berlawanan dengan data kependudukan yang sah, sehingga memperkuat adanya itikad tidak baik dan manipulasi identitas dalam seluruh rangkaian perbuatan Tergugat I.
 39. Bahwa, Perwakilan Tergugat II dalam mediasi tidak dapat menjelaskan secara memadai proses verifikasi data kependudukan Penggugat, yang semakin menunjukkan lemahnya kehati-hatian administratif.
 40. Bahwa, kondisi tersebut semakin menunjukkan tidak adanya verifikasi dan klarifikasi yang memadai dari pihak Tergugat II terhadap data kependudukan Penggugat dan Tergugat I, sehingga menguatkan kesimpulan bahwa Tergugat II telah bertindak tidak cermat dan bertentangan dengan kepastian hukum.
 41. Bahwa, rangkaian tindakan Tergugat I berupa:
 - a) penggunaan identitas lama yang tidak berlaku, baik identitas lama milik Tergugat I dalam laporan pidana maupun identitas lama milik Penggugat dalam proses BP4;
 - b) dilakukan dengan mengetahui adanya identitas terbaru;
 - c) menyembunyian fakta laporan pidana;
 - d) penggunaan identitas agama yang tidak sesuai data kependudukan dalam penyempahan di proses pidana, sehingga sumpah dan keterangan Tergugat I dibangun di atas identitas lama yang secara administrasi sudah tidak berlaku;
 - e) penyalahgunaan keadaan saat Penggugat ditahan;



- f) penyerahan data lama Penggugat kepada BP4;
- g) termasuk pengakuan Tergugat I dalam mediasi yang tetap menyatakan dirinya Islam walaupun mengakui KTP Katolik, yang menunjukkan kesengajaan mempertahankan dualisme identitas untuk kepentingan perkara.

Merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdara.

- 42. Bahwa, Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II berupa:
 - a. penggunaan data yang tidak sah;
 - b. lalai/mengabaikan kewajiban data yang seharusnya diverifikasi;
- 43. Bahwa, dengan demikian unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdara telah terpenuhi, karena tindakan Tergugat I dan Tergugat II:
 - a) bertentangan dengan kewajiban hukum untuk menggunakan data kependudukan yang benar dan mutakhir;
 - b) melanggar hak subyektif Penggugat atas kepastian identitas, nama baik, dan kedudukan kepegawaiannya;
- 44. Bahwa, unsur kesalahan juga terpenuhi, karena tindakan tersebut dilakukan secara sadar, berulang, dan dalam keadaan Para Tergugat mengetahui adanya data kependudukan terbaru yang sah, sehingga tidak dapat dianggap sebagai kesalahan teknis semata.
- 45. Bahwa, unsur kerugian dan hubungan kausal terpenuhi, karena seluruh kerugian materiil dan immateriil yang dialami Penggugat sebagaimana diuraikan dalam poin 47-49 merupakan akibat langsung dan wajar (adequate veroorzaking) dari rangkaian perbuatan Para Tergugat tersebut.
- 46. Bahwa, kerugian tersebut tidak akan terjadi atau setidaknya tidak akan seberat sekarang apabila sejak awal Tergugat I menggunakan identitas kependudukan yang benar dan Tergugat II melakukan verifikasi data sesuai ketentuan, sehingga secara teori kausalitas merupakan akibat yang wajar (adequate veroorzaking) dari rangkaian perbuatan Para Tergugat. Dengan demikian, hubungan sebab-akibat antara perbuatan Para Tergugat dan kerugian Penggugat bersifat langsung, wajar, dan dapat diperkirakan sejak awal.
- 47. Bahwa, sehubungan dengan rangkaian perbuatan Para Tergugat

Halaman 16 dari 60 halaman Putusan Nomor 535/Pdt.G/2025/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana diuraikan dalam angka 8–40 di atas, Penggugat mengalami kerugian materiil berupa biaya hukum, tekanan ekonomi, penjualan aset, hilangnya tabungan anak, serta ancaman nyata kehilangan status dan penghasilan sebagai ASN.

48. Bahwa, Penggugat mengalami penderitaan batin, tekanan psikologis, rusaknya reputasi sebagai ASN, serta hilangnya kesempatan untuk bertemu dan menjalankan peran sebagai orang tua terhadap anak.
49. Bahwa, seluruh kerugian tersebut, baik materiil maupun immateriil, merupakan akibat langsung dari perbuatan Para Tergugat dalam memanipulasi identitas kependudukan;
50. Bahwa, dengan menggunakan data lama yang tidak berlaku, yang berujung pada proses pidana, penahanan, gangguan karier ASN Penggugat, serta terputusnya hubungan Penggugat dengan anaknya.
51. Bahwa, akibat perbuatan para Tergugat, keluarga Penggugat juga turut mengalami dampak yang signifikan, termasuk terganggunya hak anak untuk memperoleh kenyamanan dan kestabilan dalam lingkungan keluarga, karena Penggugat harus menghadapi stigma masyarakat serta menghadapi ketidakpastian dalam status kepegawaianya; yang mana kondisi ini turut memengaruhi aspek ekonomi rumah tangga, pendidikan anak, serta hubungan sosial keluarga, sebagaimana dibuktikan dengan adanya surat keterangan sekolah anak dan Kartu Keluarga Penggugat yang menunjukkan tanggungan yang harus dipenuhi oleh Penggugat;
52. Bahwa, unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II telah dan nyata serta tidak terbantahkan sebagaimana pendapat ahli menurut Prof. Subekti:
 - a. Perbuatan melawan hukum: Tindakan tersebut bertentangan dengan hukum, melanggar hak orang lain, atau melanggar kesusilaan dan kesopanan yang diakui masyarakat.
 - b. Kesalahan: Ada unsur kesengajaan atau kelalaian dari pihak pelaku. Kerugian:
 - c. Ada kerugian yang nyata yang diderita oleh pihak lain.
 - d. Hubungan kausal: Harus ada hubungan sebab-akibat langsung antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang ditimbulkan.



53. Bahwa, Penggugat berhak untuk menuntut para Tergugat agar bertanggung jawab secara perdata terhadap seluruh kerugian yang diderita Penggugat, baik kerugian materiil maupun immateriil, sesuai dengan prinsip keadilan dan kepatutan menurut hukum;

DALAM PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian fakta, bukti, dan dalil-dalil hukum yang telah diuraikan di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A untuk berkenan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya sepanjang beralasan menurut hukum, khususnya mengenai petitum deklarator dan pemulihan hak Penggugat.
2. Menyatakan secara hukum bahwa sejak tahun 2021 data kependudukan Penggugat dan Tergugat I yang sah dan berlaku adalah data kependudukan beragama Katolik sebagaimana tercatat dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK);
3. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat I telah menganut agama Katolik sejak tahun 2015, sebagaimana dibuktikan dengan Surat Baptis yang sah;
4. Menyatakan secara hukum bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) lama beragama Islam milik Tergugat I yang digunakan setelah perubahan data kependudukan tahun 2021 merupakan data kependudukan yang sudah tidak berlaku dan tidak sah untuk digunakan dalam kepentingan administrasi negara;
5. Menyatakan secara hukum bahwa dalam peristiwa laporan pidana tanggal 13 November 2024, Tergugat I telah menggunakan data kependudukan lama miliknya yang sudah tidak berlaku, berupa KTP beragama Islam.
6. Menyatakan bahwa penggunaan data kependudukan lama tersebut dilakukan oleh Tergugat I dalam keadaan mengetahui adanya data kependudukan terbaru beragama Katolik yang sah dan berlaku;
7. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat I tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai kekeliruan teknis atau kesalahan administratif semata, melainkan merupakan tindakan sadar yang dilakukan dengan pengetahuan sebelumnya mengenai status identitas kependudukannya;
8. Menyatakan bahwa penggunaan data kependudukan lama tersebut



- dilakukan oleh Tergugat I secara sepihak dan bukan berasal dari Penggugat;
9. Menyatakan bahwa akibat penggunaan data kependudukan lama tersebut, telah terjadi penggunaan data administrasi yang tidak sesuai dengan data kependudukan terbaru yang sah dalam sejumlah dokumen administratif yang mengikuti laporan tersebut, tanpa menilai atau memasuki pokok perkara pidana;
 10. Menyatakan secara hukum bahwa dalam proses pada Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Bandung, telah digunakan data kependudukan Penggugat yang tidak sesuai dengan data kependudukan terbaru yang sah sebagaimana tercatat dalam SIAK;
 11. Menyatakan bahwa penyerahan dan penggunaan KTP serta Kartu Keluarga lama milik Penggugat dalam proses BP4 tersebut dilakukan dalam keadaan Tergugat I mengetahui bahwa data kependudukan Penggugat yang sah dan berlaku adalah data beragama Katolik;
 12. Menyatakan bahwa Tergugat II (BP4 Kota Bandung) telah menggunakan data kependudukan yang tidak sah tanpa melakukan verifikasi dan klarifikasi yang memadai, tanpa melibatkan Penggugat;
 13. Menyatakan bahwa surat Tergugat II yang telah dicabut karena cacat prosedural dan cacat administratif tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak dapat dijadikan dasar penilaian administratif apa pun terhadap Penggugat.
 14. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini bersifat deklarator administratif dan tidak dimaksudkan untuk menilai, mencampuri, atau memutus pokok perkara pidana yang sedang atau telah berjalan;
 15. Menyatakan bahwa rangkaian tindakan Tergugat I sebagaimana diuraikan dalam posita merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebagaimana Pasal 1365 KUHPdata;
 16. Menyatakan bahwa rangkaian tindakan Tergugat II (BP4 Kota Bandung) sebagaimana diuraikan dalam posita merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Halaman 19 dari 60 halaman Putusan Nomor 535/Pdt.G/2025/PN.Bdg



17. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan status kepemilikan kendaraan bermotor sebagaimana keadaan semula sebelum dilakukan pembalikan nama;
18. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan seluruh dokumen asli kendaraan bermotor kepada Penggugat;
19. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan seluruh dana tabungan anak ke rekening atas nama anak;
20. Menghukum Tergugat I untuk membayar bunga bank yang seharusnya diperoleh atas tabungan anak tersebut sejak tanggal penarikan sampai dengan tanggal pengembalian penuh.
21. Menghukum Tergugat I untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam petitum angka 17, 18, 19, dan 20 paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
22. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan kewajiban tersebut, terhitung sejak lewatnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada petitum angka 21 sampai dengan kewajiban tersebut dilaksanakan sepenuhnya.
23. Menyatakan bahwa Penggugat telah mengalami kerugian materiil yang nyata dan berpotensi berkelanjutan sebagai akibat langsung dari Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat.
24. Menyatakan bahwa kerugian materiil tersebut meliputi:
 - a. Biaya bantuan hukum dalam perkara pidana, perdata, dan pembelaan administratif sebagai ASN;
 - b. Kerugian finansial selama masa penahanan dan proses hukum, yang menyebabkan Penggugat kehilangan kemampuan bekerja dan memperoleh penghasilan secara normal;
 - c. Kerugian administratif dan kepegawaian sebagai ASN, berupa: ancaman nyata kehilangan status sebagai Pegawai Negeri Sipil (PTDH); tertundanya hak kepegawaian dan karier serta potensi hilangnya penghasilan tetap dan jaminan masa depan yang seluruhnya bukan bersifat asumptif, melainkan didukung oleh surat dan kebijakan kepegawaian yang berlaku;
 - d. Kerugian akibat tindakan ekonomi darurat, termasuk

Halaman 20 dari 60 halaman Putusan Nomor 535/Pdt.G/2025/PN.Bdg



- penjualan aset pribadi dan penggunaan sumber daya keuangan untuk bertahan hidup dan membiayai proses hukum;
- e. Kerugian finansial terkait tabungan anak, termasuk hilangnya dana pokok dan bunga yang seharusnya diperoleh;
25. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang sesuai kerugian yang dialami Penggugat serta ancaman kehilangan penghasilan jangka panjang sebagai ASN;
26. Menyatakan bahwa Penggugat telah mengalami kerugian immateriil yang berat dan berkelanjutan sebagai akibat langsung dari Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat.
27. Menyatakan bahwa kerugian immateriil tersebut meliputi antara lain:
- a. penderitaan batin dan tekanan psikologis akibat proses hukum yang tidak pasti;
 - b. rusaknya martabat dan ketenangan hidup Penggugat sebagai ASN dan sebagai kepala keluarga;
 - c. terputusnya hubungan emosional dan psikologis antara Penggugat dengan anaknya, karena Penggugat kehilangan kesempatan bertemu dan tidak dapat menjalankan peran sebagai orang tua serta mengalami penderitaan batin yang mendalam akibat keterpisahan tersebut.
28. Menyatakan bahwa penderitaan immateriil tersebut tidak dapat dinilai dengan uang secara sempurna, namun patut diberikan kompensasi sebagai bentuk keadilan dan pemulihan;
29. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi immateriil kepada Penggugat sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sebagai kompensasi yang adil dan manusiawi atas penderitaan batin, kehilangan relasi dengan anak, serta tekanan psikologis yang dialami Penggugat;
30. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun terdapat upaya hukum banding, kasasi, maupun peninjauan kembali;
31. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara

Halaman 21 dari 60 halaman Putusan Nomor 535/Pdt.G/2025/PN.Bdg



yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

Bahwa Tergugat I dengan ini mengajukan eksepsi, berdasarkan alasan sebagai berikut :

Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, yang dikaitkan dengan penggunaan identitas KTP Tergugat I dengan keterangan agama Islam, yang digunakan pada saat pembuatan laporan polisi dan pada saat memberikan kesaksian di bawah sumpah.

Namun demikian, Penggugat tidak menguraikan secara jelas, tegas, dan sistematis hubungan kausal (*causal verband*) antara dalil-dalil yang termuat dalam posita dengan tuntutan hukum (*petitum*) yang diajukan, sehingga:

- Tidak jelas perbuatan konkret apa yang dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum;
- Tidak dijelaskan hubungan langsung antara penggunaan identitas tersebut dengan hak Penggugat yang didalilkan dilanggar;
- Tidak terdapat penjelasan logis bagaimana dalil dalam posita dapat melahirkan *petitum* yang dimohonkan.

Bahwa faktanya, meskipun secara administratif identitas kependudukan Tergugat I saat ini tercatat beragama Katolik, keterangan yang diberikan Tergugat I pada saat pembuatan laporan polisi dan pada saat memberikan kesaksian di bawah sumpah berkaitan dengan fakta peristiwa yang benar secara materiil, sehingga tidak menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat.

Bahwa dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum, unsur kerugian merupakan unsur esensial yang harus dibuktikan. Akan tetapi, Penggugat tidak menguraikan hubungan sebab-akibat langsung antara tindakan Tergugat I dan kerugian yang dialami Penggugat, karena kerugian yang didalilkan Penggugat semata-mata bersifat asumsi yang justru kerugian tersebut merupakan dampak dari perbuatan Penggugat



terhadap Tergugat I yang kebenaran atas laporan polisi tersebut telah diuji melalui proses sistem peradilan pidana.

Maka dari itu ketiadaan kerugian nyata menyebabkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum tidak dapat diterima, karena kerugian merupakan unsur esensial dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana Pasal 1365 KUH Perdata. Ketidadaan uraian kerugian yang nyata dan aktual menyebabkan gugatan kehilangan kepentingan hukum. Sehingga Gugatan yang tidak menguraikan dasar tuntutan secara jelas, termasuk kerugian yang dituntut, merupakan gugatan yang kabur (*obscuur libel*), maka dari itu sudah sepatutnya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengesampingkan Gugatan ini atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijke verklaard* (NO), karena Gugatan tidak jelas dan tidak tegas atau Kabur (*Obscuur Libel*).

II. DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa dalil-dalil Tergugat I yang telah digunakan dalam Eksepsi dengan ini secara mutatis mutandis berlaku sebagai satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini.

1. Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, terkecuali Tergugat mengakui kebenarannya secara tertulis;
2. Bahwa Tergugat I menolak Posita angka 1 untuk seluruhnya, karena meskipun benar setiap warga negara memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, namun dalil tersebut tidak relevan dan tidak memiliki hubungan langsung dengan tuduhan adanya perbuatan melawan hukum yang dialamatkan kepada Tergugat I, sehingga tidak dapat dijadikan dasar pembenaran gugatan *a quo*.
2. Bahwa Tergugat I menolak Posita angka 2, karena status Penggugat sebagai ASN dan keberadaannya dalam rezim hukum administrasi kepegawaian tidak serta-merta menimbulkan tanggung jawab perdata bagi Tergugat I, terlebih Penggugat gagal membuktikan adanya tindakan maladministrasi atau penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Tergugat I.
3. Bahwa Tergugat I menolak Posita angka 3, karena meskipun benar para pihak pernah terikat dalam hubungan perkawinan dan BP4

Halaman 23 dari 60 halaman Putusan Nomor 535/Pdt.G/2025/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki fungsi tertentu, namun dalil tersebut tidak membuktikan adanya perbuatan melawan hukum, melainkan hanya menjelaskan kedudukan para pihak yang tidak diperselisihkan.

4. Bahwa Tergugat I menolak Posita angka 4, karena peristiwa perkawinan secara Islam pada tahun 2019 merupakan fakta historis yang tidak dapat dipisahkan dari dinamika administrasi kependudukan selanjutnya, sehingga tidak dapat digunakan secara terpisah untuk menilai ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum.
5. Bahwa Tergugat I menolak Posita angka 5, karena dalil mengenai keyakinan agama Tergugat I dan adanya surat baptis merupakan ranah pribadi dan administratif yang tidak dengan sendirinya membuktikan adanya niat jahat, kesengajaan, atau perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat.
6. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas Posita angka 6, karena pencatatan identitas kependudukan dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) tidak serta-merta meniadakan fakta hukum sebelumnya, serta tidak dapat digunakan sebagai dasar tunggal untuk menyimpulkan adanya manipulasi, kesengajaan, atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap Penggugat.
7. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas Posita angka 7, karena dalil mengenai keberlakuan identitas kependudukan sejak tahun 2021 tidak berkorelasi langsung dengan tuduhan perbuatan melawan hukum, dan tidak membuktikan adanya niat jahat, kesalahan, maupun pelanggaran kewajiban hukum oleh Tergugat I.
8. Bahwa Tergugat I menolak Posita angka 8, karena penafsiran Penggugat mengenai tidak berlakunya dokumen lama bersifat sepihak dan berlebihan, serta tidak membuktikan bahwa penggunaan dokumen tersebut secara otomatis merupakan perbuatan melawan hukum tanpa melihat konteks peristiwa secara utuh.
9. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas Posita angka 9, benar Tergugat I telah membuat laporan pidana terhadap Penggugat pada



tanggal 13 November 2024, dalam kedudukannya sebagai korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Fakta hukumnya laporan pidana tersebut telah diproses secara sah oleh aparat penegak hukum dan telah diperiksa serta diputus oleh Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara Nomor: 598/Pid.Sus/2025/PN Bdg tertanggal 2 Oktober 2025 yang telah menjatuhkan pidana penjara kepada Penggugat selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan telah diperkuat oleh putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 354/Pid.Sus/2025/PT BDG tertanggal 6 November 2025, Dengan demikian, laporan pidana yang dibuat oleh Tergugat I telah memperoleh legitimasi yuridis melalui putusan pengadilan pidana, sehingga tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum dan tidak relevan untuk dipersoalkan kembali dalam perkara perdata *a quo*.

10. Bahwa Tergugat I menolak Posita angka 10, karena tuduhan adanya kesengajaan tidak pernah dibuktikan secara konkret dan hanya merupakan asumsi Penggugat.
11. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruhnya Posita angka 11, karena keliru dan tidak berdasar hukum, pemberian keterangan Tergugat I sebagai korban dalam perkara pidana korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dilakukan dibawah sumpah yang dipimpin langsung oleh Majelis Hakim, sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana, dan keabsahan sumpah tersebut merupakan kewenangan penuh hakim, bukan ditentukan oleh penafsiran administrasi pihak Penggugat. Fakta hukumnya proses persidangan pidana telah berakhir dengan Putusan Pengadilan Negeri Bandung, perkara Nomor 598/Pid.Sus/2025/PN.Bdg, menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan terhadap Penggugat dan telah diperkuat oleh putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 354/Pid.Sus/2025/PT BDG tertanggal 6 November 2025, menunjukkan bahwa seluruh rangkaian proses pemeriksaan termasuk sumpah saksi/korban telah dinilai sah oleh Pengadilan. Oleh karena itu dalil Penggugat yang mempersoalkan sumpah dan mengaitkannya dengan perbuatan melawan hukum tidak berdasar, tidak relevan dan harus dikesampingkan.



12. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruhnya Posita angka 12, karena tidak benar dan keliru secara hukum. Penggunaan identitas kependudukan oleh Tergugat I merupakan hak pribadi yang tidak memerlukan persetujuan Penggugat, terlebih dalam konteks pelaporan pidana dan pemberian keterangan sebagai korban sehingga dalil penggunaan sepihak tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum.
13. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruhnya Posita angka 13, karena tidak relevan dan tidak berdasar hukum, pengetahuan atau keterangan Penggugat mengenai identitas dirinya tidak serta-merta menimbulkan kewajiban hukum bagi Tergugat I untuk menggunakan identitas tertentu dalam setiap peristiwa hukum, terlebih dalam konteks pelaporan pidana dan pemberian keterangan sebagai korban. Dengan demikian dalil Penggugat yang menyimpulkan adanya unsur mengetahui dan kesengajaan tidak terbukti dan tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum.
14. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruhnya Posita angka 14, karena tidak berdasar hukum, dalam konteks hukum acara pidana tidak terdapat kewajiban hukum bagi Tergugat I selaku korban untuk memberitahukan laporan pidana kepada pihak Penggugat, terlebih dalam perkara pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sehingga dalil tersebut tidak dapat dijadikan dasar adanya perbuatan melawan hukum.
15. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruhnya Posita angka 15, karena tidak benar dan tidak relevan secara hukum. Tidak terdapat kewajiban hukum bagi Tergugat I untuk menyampaikan setiap informasi pribadi atau aktivitasnya kepada Penggugat, terlebih dalam kondisi hubungan rumah tangga yang bermasalah dan adanya perkara pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sehingga dalil tersebut tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum.
16. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruhnya Posita angka 16, karena tidak berdasar hukum dan bersifat pengulangan dalil sebelumnya. Tergugat I tidak memiliki kewajiban hukum untuk mengungkapkan atau memberitahukan adanya laporan pidana

Halaman 26 dari 60 halaman Putusan Nomor 535/Pdt.G/2025/PN.Bdg



kepada Penggugat, terlebih dalam perkara pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), sehingga dalil tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum.

17. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruhnya Posita angka 17, karena tidak relevan dan tidak mempunyai nilai pembuktian hukum dalam perkara perbuatan melawan hukum *a quo*, kondisi komunikasi maupun klaim pelaksanaan kewajiban rumah tangga oleh Penggugat tidak menghapus fakta adanya laporan pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang sah, serta tidak berkaitan dengan unsur perbuatan melawan hukum yang dituduhkan kepada Tergugat I.
18. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruhnya Posita angka 18, karena tidak relevan dan tidak mempunyai akibat hukum terhadap dugaan perbuatan melawan hukum yang dituduhkan kepada Tergugat I, fakta hukumnya kapan Penggugat mengetahui adanya laporan pidana sepenuhnya merupakan kewenangan dan mekanisme aparat penegak hukum, serta tidak menimbulkan kewajiban hukum apapun bagi Tergugat I.
19. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruhnya Posita angka 19, karena merupakan kesimpulan sepihak yang tidak didukung fakta dan tidak berdasar hukum. Tergugat I tidak pernah melakukan penyembunyian fakta hukum secara sadar serta tidak memiliki kewajiban hukum untuk memberitahukan laporan pidana kepada Penggugat, sehingga dalil yang menyatakan Penggugat ditempatkan dalam posisi tidak mengetahui keadaan hukumnya tidak benar dan tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum.
20. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruhnya Posita angka 20, karena tidak berdasar hukum, permintaan pengembalian atau balik nama kendaraan bermotor merupakan urusan keperdataan terkait kepemilikan harta yang tidak berkaitan dengan laporan pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum terlebih tidak menimbulkan kerugian hukum yang nyata bagi Penggugat.
21. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruhnya Posita angka 21, karena merupakan penilaian sepihak Penggugat yang tidak



mempunyai akibat hukum terhadap dugaan perbuatan melawan hukum yang dituduhkan kepada Tergugat I, klaim mengenai itikad baik Penggugat tidak berkaitan dengan unsur perbuatan melawan hukum, serta tidak meniadakan hak Tergugat I dalam mengajukan laporan pidana maupun mengurus urusan keperdataan yang sah.

22. Bahwa Tergugat I menolak Posita angka 22, gugatan yang menyatakan bahwa Tergugat I telah mengambil atau menguasai tabungan anak-anak. Bahwa tabungan anak-anak tersebut merupakan simpanan pada Koperasi Bukit Ligar Bandung yang sejak awal diperuntukkan bagi kepentingan dan pendidikan anak-anak. Tergugat I menolak anggapan bahwa pemindahan dana tabungan anak-anak tersebut dilakukan untuk kepentingan pribadi Tergugat I, karena dana tersebut sempat diambil oleh Penggugat tanpa sepengetahuan dan persetujuan Tergugat I serta tidak sesuai dengan tujuan peruntukannya. Tergugat I menolak seluruh kesimpulan Penggugat yang menyatakan tindakan tersebut sebagai perbuatan melawan hukum, sebab pemindahan dana dilakukan semata-mata sebagai langkah pengamanan guna menjamin kepentingan pendidikan dan kebutuhan anak-anak.
23. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruhnya Posita angka 23, karena tidak benar dan tidak berdasar hukum, tindakan Tergugat I tidak dilakukan untuk memanfaatkan atau menyalahgunakan keadaan Penggugat, melainkan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga tidak memenuhi unsur penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) dan tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum.
24. Bahwa Tergugat I Posita angka 24, pada prinsipnya sependapat, bahwa tabungan anak merupakan dana untuk kepentingan anak, namun demikian penggunaan dana tersebut oleh Tergugat I dilakukan dalam kapasitas sebagai orang tua dan pengasuh anak, semata-mata untuk memenuhi kebutuhan anak, sehingga tidak dapat dianggap sebagai penguasaan harta pribadi maupun perbuatan melawan hukum.



25. Bahwa Tergugat I membenarkan secara terbatas Posita angka 25, bahwa Tergugat I pernah mengupayakan mekanisme *restorative justice* sebagai bentuk itikad baik dan upaya penyelesaian secara kekeluargaan tanpa menghapus atau meniadakan proses hukum yang berjalan. Oleh karena itu tindakan tersebut tidak dapat ditafsirkan sebagai perbuatan melawan hukum melainkan upaya damai yang sah dan dilindungi hukum.
26. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas Posita angka 26, karena tidak benar dan tidak berdasar hukum, upaya *restorative justice* yang dilakukan oleh Tergugat I sifatnya tidak memaksakan Penggugat untuk langsung mengajukan ijin perceraian ke instansi Penggugat, terlebih dikarenakan proses komunikasi dalam upaya *restorative justice* belum tercapai kata sepakat, maka dari itu dalil tersebut tidak terbukti dan tidak dapat dijadikan alasan pembenar atau dijadikan dasar adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I.
27. Bahwa Tergugat I membenarkan secara terbatas Posita angka 27, sepanjang yang dimaksud adalah bahwa Penggugat secara sadar dan sukarela menyatakan persetujuan terhadap upaya *restorative justice*. Persetujuan tersebut baik melalui kuasa hukum maupun pernyataan tertulis menunjukkan tidak adanya paksaan atau tekanan dari Tergugat I sehingga dalil Penggugat tidak dapat dijadikan dasar adanya perbuatan melawan hukum.
28. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruhnya Posita angka 28, karena keliru dan tidak mengikat, berdasarkan hukum. Mekanisme *restorative justice* bersifat sukarela dan tidak mengikat, sehingga ketiadaan persetujuan final dari Tergugat I tidak dapat dianggap sebagai kesalahan atau perbuatan melawan hukum, melainkan merupakan hak Tergugat I sebagai korban. Dengan demikian kegagalan pelaksanaan *restorative justice* tidak dapat dibebankan kepada tergugat I dan tidak memiliki relevansi hukum dalam perkara perbuatan melawan hukum *a quo*.
29. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruhnya, Posita angka 29, karena tidak relevan dan keliru secara hukum, kewajiban memperoleh izin instansi terkait pengajuan gugatan perceraian



merupakan kewajiban pribadi Penggugat sebagai ASN, yang tidak menimbulkan kewajiban hukum apa pun bagi Tergugat I dan tidak dapat dijadikan dasar adanya perbuatan melawan hukum oleh Tergugat I, kalau Penggugat terpaksa mengapa Penggugat berkenan diperiksa oleh tim internal kantor Penggugat.

30. Bahwa Tergugat I menolak Posita angka 30, menegaskan bahwa proses penerusan izin oleh instansi Penggugat kepada BP4 merupakan mekanisme administratif internal yang berada diluar kewenangan dari tanggung jawab Tergugat I, oleh karena itu dalil tersebut tidak dapat dikaitkan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I.
31. Bahwa Tergugat I menolak Posita angka 31, menyatakan bahwa dalil tersebut merupakan pengulangan dari posita angka 30, sehingga jawaban Tergugat I tetap merujuk dan melekat pada jawaban angka 30. Dengan demikian dalil tersebut tidak dapat dijadikan dasar adanya perbuatan melawan hukum oleh Tergugat I.
32. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruhnya Posita angka 32, karena tidak benar dan tidak berdasar hukum, penyerahan dokumen dalam proses klarifikasi di BP4 dilakukan secara terbuka untuk keperluan administratif, dan dokumen yang disampaikan merupakan dokumen yang relevan dengan peristiwa perkawinan yang diproses, sehingga tidak dapat ditafsirkan sebagai perbuatan melawan hukum.
33. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruhnya Posita angka 33, karena tidak berdasar dan bersifat asumptif, penyerahan dokumen dalam proses klarifikasi di BP4 dilakukan untuk kepentingan administratif terkait peristiwa perkawinan tanpa adanya niat atau kesengajaan untuk melanggar hukum, sehingga dalil yang menyatakan adanya kesadaran untuk menggunakan data yang tidak sah tidak terbukti dan tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum.
34. Bahwa Tergugat I menolak Posita angka 34, menegaskan bahwa penerimaan berkas oleh BP4 merupakan bagian dari proses administrasi instansi Penggugat yang berada diluar kewenangan dan tanggung jawab Tergugat I. Oleh karena itu dalil tersebut tidak



dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya perbuatan melawan hukum oleh Tergugat I.

35. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruhnya Posita angka 35, karena tidak relevan dan keliru dalam menentukan subjek yang bertanggung jawab. Apabila terdapat dugaan kekurangan dalam proses verifikasi dan validasi administrasi oleh BP4, maka hal tersebut merupakan kewenangan dan tanggung jawab institusional BP4 sebagai penyelenggara layanan publik, bukan perbuatan atau kesalahan Tergugat I, dengan demikian dalil tersebut tidak dapat dijadikan dasar adanya perbuatan melawan hukum oleh tergugat I.
36. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruhnya Posita angka 36, karena pencabutan surat oleh BP4 merupakan tindakan dan kewenangan internal BP4 sendiri, tindakan BP4 tersebut tidak dapat serta-merta dibebankan sebagai kesalahan atau perbuatan melawan hukum Tergugat I, terlebih Tergugat I tidak memiliki kewenangan dalam penerbitan maupun pencabutan surat administrasi BP4, dengan demikian dalil Penggugat tidak memenuhi unsur kesalahan dan kausalitas untuk dibebankan kepada Tergugat I.
37. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruhnya Posita angka 37, karena keliru dan menyesatkan secara hukum, pengakuan Tergugat I mengenai keyakinan agama merupakan hak pribadi yang dijamin oleh konstitusi dan tidak dapat disamakan atau dipaksakan identik dengan data administrasi kependudukan terlebih dalam konteks proses mediasi. Oleh karena itu klaim adanya “dualisme identitas” antara data kependudukan dan pengakuan pribadi bukan perbuatan melawan hukum dan tidak menimbulkan kerugian hukum bagi Penggugat.
38. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas Posita angka 38, karena tidak berdasar dan bersifat asumptif. Penggunaan dokumen kependudukan yang dipermasalahkan tidak pernah dimaksudkan untuk memanipulasi identitas maupun dilakukan dengan itikad tidak baik, melainkan terjadinya dalam konteks administrasi yang melibatkan instansi terkait. Penggugat tidak pernah membuktikan adanya unsur kesengajaan niat jahat, maupun tujuan merugikan



sehingga tuduhan manipulasi identitas dan itikad tidak baik tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum.

39. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas Posita angka 39, karena dalil tersebut semata-mata berkaitan dengan tindakan dan penjelasan perwakilan Tergugat II dalam proses mediasi. Keterbatasan atau ketidakmampuan Tergugat II dalam menjelaskan proses verifikasi administrasi tidak dapat dibebankan sebagai kesalahan maupun perbuatan melawan hukum Tergugat I, yang tidak memiliki kewenangan fungsi, maupun tanggung jawab dalam prosedur verifikasi administrasi BP4. Dengan demikian dalil tersebut tidak relevan dan tidak memenuhi unsur kesalahan serta hubungan kausalitas terhadap Tergugat I.
40. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat Posita angka 40, sepanjang ditujukan untuk menarik tanggung jawab hukum kepada Tergugat I, karena dalil tersebut berkaitan sepenuhnya dengan dugaan tindakan dan tata kelola administrasi Tergugat II, Tergugat I tidak memiliki kewenangan, fungsi, maupun kewajiban hukum dalam proses verifikasi dan klarifikasi data kependudukan yang dilakukan oleh BP4. Oleh karena itu, sekalipun terdapat penilaian mengenai kehati-hatian administrasi Tergugat II, hal tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya perbuatan melawan hukum oleh Tergugat I
41. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil Penggugat Posita angka 41, karena dalil tersebut merupakan penilaian sepihak dan tidak didukung pembuktian yang sah, tindakan Tergugat I, baik dalam pelaporan pidana maupun dalam proses administrasi BP4 dilakukan dalam konteks hukum yang sah dan bukan dengan itikad tidak baik, serta tidak dimaksudkan untuk memanipulasi identitas atau merugikan Penggugat. Bahwa proses pelaporan pidana dilakukan oleh Tergugat I dalam kedudukan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yang telah diperiksa dan diputus oleh pengadilan pidana, sehingga tidak dapat dijadikan dasar gugatan perbuatan melawan hukum. Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan terpenuhinya unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausalitas



sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1365 KUHPedata, sehingga dalil Penggugat harus dinyatakan ditolak seluruhnya.

42. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas Posita angka 42, dalil Penggugat yang menyatakan adanya perbuatan melawan hukum dari Tergugat II (BP4), karena seluruh tindakan administrasi yang dilakukan BP4 merupakan tindak lanjut atas permohonan resmi instansi Penggugat sendiri, sehingga tidak dapat serta merta dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan tanggung jawab perdata.
43. Bahwa Tergugat I menolak Posita angka 43, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPedata telah terpenuhi, karena tidak terdapat perbuatan yang bertentangan dengan hukum, tidak terdapat pelanggaran hak subjektif Penggugat, serta tidak terbukti adanya tindakan yang dilakukan dengan itikad tidak baik oleh Tergugat I.
44. Bahwa Tergugat I menolak Posita angka 44, dalil Penggugat mengenai terpenuhinya unsur kesalahan, karena seluruh tindakan Tergugat I dilakukan dalam kapasitasnya sebagai korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam kerangka proses hukum yang sah, serta telah diperiksa dan dinilai oleh aparat penegak hukum dan pengadilan, sehingga tidak dapat dianggap sebagai kesengajaan ataupun kelalain yang melawan hukum.
45. Bahwa Tergugat I menolak Posita angka 45, dalil Penggugat mengenai adanya kerugian dan hubungan kausalitas antara perbuatan yang dituduhkan dengan kerugian yang di klaim, karena kerugian tersebut merupakan konsekuensi langsung dari perbuatan Penggugat sendiri yang telah dinyatakan terbukti secara pidana, bukan akibat dari Tindakan Tergugat I maupun Tergugat II.
46. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas Posita angka 46, dalil Penggugat mengenai adanya hubungan sebab akibat yang wajar (*adequate caualiteit*) karena kerugian yang dialami Penggugat bukan merupakan akibat yang dapat diperkirakan secara wajar dari tindakan Tergugat I, melainkan akibat dari proses penegakan



hukum pidana yang sah dan independen, sehingga tidak terpenuhinya unsur kausalitas dalam Pasal 1365 KUHPerdara.

47. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas Posita angka 47, seluruh dalil Penggugat mengenai adanya kerugian materiil berupa biaya hukum, tekanan ekonomi, penjualan aset, hilangnya tabungan anak, serta ancaman terhadap status dan penghasilan sebagai ASN, kalau itu merupakan konsekuensi dari seseorang yang sedang berhadapan dengan hukum dan tidak dapat dibebankan menjadi kesalahan Tergugat I. karena dalil tersebut hanya merupakan klaim sepihak yang tidak diuraikan secara rinci, tidak didukung alat bukti yang sah, serta tidak menunjukkan hubungan langsung dengan tindakan Tergugat I,
48. Bahwa Tergugat I menolak Posita angka 48, dalil Penggugat mengenai kerugian immateriil berupa penderitaan batin, tekanan psikologis, rusaknya reputasi, serta terhambatnya peran sebagai orang tua, karena klaim tersebut bersifat subjektif, asumptif, dan tidak dapat diukur secara objektif, serta tidak disertai pembuktian yang memadai menurut hukum acara perdata. Sedangkan Tergugat I adalah korban trauma psikis sampai saat ini masih melakukan terapi oleh UPTD PPA Kota Bandung.
49. Bahwa Tergugat I menolak Posita angka 49, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa seluruh kerugian tersebut merupakan akibat langsung dari Tindakan Tergugat I dan Tergugat II, karena Penggugat tidak mampu membuktikan adanya hubungan sebab akibat yang langsung dan wajar, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1365 KUHPerdara.
50. Bahwa Tergugat I menolak Posita angka 50, dalil Penggugat yang mengatakan proses pidana, penahanan, gangguan karir ASN, serta terputusnya hubungan dengan anak-anak sebagai akibat dari perbuatan Tergugat I, karena seluruh peristiwa tersebut merupakan konsekuensi dari proses penegakan hukum pidana yang sah dan telah diputus oleh pengadilan, sehingga tidak dapat dialihkan menjadi tanggung jawab perdata.
51. Bahwa Tergugat I menolak Posita angka 51, dalil Penggugat mengenai dampak terhadap keluarga dan anak-anaknya, karena

Halaman 34 dari 60 halaman Putusan Nomor 535/Pdt.G/2025/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalil tersebut tidak dijelaskan secara konkret, tidak didukung pembuktian kausal yang jelas, serta hanya merupakan narasi emosional yang tidak relevan untuk membuktikan unsur kerugian dalam gugatan perbuatan melawan hukum.

52. Bahwa Tergugat I menolak Posita angka 52, dalil Penggugat karena meskipun benar secara doctrinal unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Subekti, unsur-unsur tersebut tidak terbukti terpenuhi dalam perkara *a quo*, tindakan Tergugat I tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilakukan dengan kesengajaan, atau kelalaian, tidak menimbulkan kerugian yang nyata, serta tidak terdapat hubungan sebab akibat langsung antara tindakan Tergugat I dan kerugian yang diklaim Penggugat. Dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan unsur perbuatan melawan hukum telah nyata dan tidak terbantahkan harus dinyatakan ditolak seluruhnya.
53. Bahwa Tergugat I menolak seluruh Posita angka 53, dalil Penggugat karena tidak terdapat dasar hukum yang sah untuk membebankan tanggung jawab perdata kepada Tergugat I, seluruh unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata tidak terbukti, sehingga tuntutan ganti rugi materiil maupun immateriil tidak beralasan hukum dan harus ditolak. Oleh karena itu dalil Penggugat mengenai tanggung jawab perdata berdasarkan prinsip keadilan dan kepatutan tidak dapat diterima.

Bahwa atas penjelasan-penjelasan yang telah Tergugat I sampaikan diatas, dengan ini Tergugat I dengan tegas menolak seluruh alasan-alasan atau dalil-dalil yang telah disampaikan oleh Penggugat dalam mengajukan gugatam Perbuatan Melawan Hukum ini, dikarenakan alasan-alasan atau dalil-dalil tersebut seluruhnya tidak berdasar hukum, sehingga Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menyatakan gugatan tersebut ditolak untuk seluruhnya dan menyatakan Tergugat I tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat.



Berdasarkan seluruh uraian diatas Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya, memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk memberikan putusan/penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I tersebut untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul sesuai hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat dalam Gugatan *a quo*, kecuali diakui kebenarannya oleh Tergugat II.
2. Bahwa pokok perkara yang diajukan Penggugat dalam Gugatan *a quo* sebagaimana Penggugat mendalilkan dalam Posita Point 43 halaman 6 s.d. Point 53 halaman 7, adalah Perbuatan Melawan Hukum yang didasarkan pada Pasal 1365 KUHPPerdata yang berbunyi :
“*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.*”
3. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat terkait unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam angka 2, Tergugat II menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 36 dari 60 halaman Putusan Nomor 535/Pdt.G/2025/PN.Bdg



a. Unsur Perbuatan Melawan Hukum

- 1) Bahwa Penasihatatan Perkawinan yang dilakukan oleh Tergugat II merupakan tugas yang sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Penasihatatan, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan, Bab III Upaya Dan Usaha,

Pasal 6 :

Untuk mencapai tujuan sebagaimana tersebut pada pasal 4 dan 5, BP4 Mempunyai upaya dan usaha sebagai berikut:

Ayat 1 :

“Memberikan bimbingan, penyuluhan, penasihatatan, dan konsultasi/konseling, mengenai nikah, talak, cerai, rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok, secara langsung atau melalui media massa dan media elektronik“

- 2) Dengan demikian penasihatatan perkawinan yang dilakukan oleh Tergugat II merupakan perbuatan yang ada dasar ketentuannya, bukan merupakan perbuatan melawan hukum.

b. Unsur Kesalahan

- 1) Bahwa penasihatatan perkawinan yang dilakukan oleh Tergugat II kepada Penggugat dan Tergugat I, didasari oleh adanya surat Kepala Kantor Imigrasi Pamekasan Nomor : WIM.15 IMI.10.SA.05.02-2025 tanggal 11 Agustus 2025, perihal Permohonan Penasihatatan Pegawai a.n. Vinsensius Febriyanus Hedy (Penggugat) yang mengajukan gugatan cerai terhadap istrinya (Riska Dwi Santy/Tergugat I).
- 2) Bahwa untuk menindaklanjuti Surat Kepala Kantor Imigrasi Pamekasan perihal permohonan penasihatatan, Tergugat II menyampaikan undangan kepada Penggugat dan Tergugat I melalui surat Nomor : 024/7-K/BP4/09/2025 tertanggal 8 September 2025 ditujukan ke alamat Jl. Sekemirung Kaler RT 05 RW 09 No. 60

Halaman 37 dari 60 halaman Putusan Nomor 535/Pdt.G/2025/PN.Bdg



Kelurahan Cigadung Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung.

- 3) Bahwa pada tanggal 16 September 2025 Tergugat II melakukan penasihatannya hanya kepada pihak yang hadir memenuhi undangan yakni Tergugat I. Tergugat II mendapatkan informasi bahwa Penggugat sedang menjalani proses hukum (di rumah tahanan).
- 4) Bahwa pada saat proses penasihatannya dilaksanakan, Tergugat II menerima beberapa berkas yang disampaikan oleh Tergugat I diantaranya:
 - a) Salinan Kutipan Akta Nikah nomor 0436/004/XII/2029 yang di keluarkan Kantor Urusan Agama Cibeunying Kaler,
 - b) Salinan Kartu Keluarga nomor 327318200420001 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung,
 - c) Salinan KTP Penggugat,
- 5) Bahwa sesuai Azas dan Tujuan Badan Penasihatannya, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;

Pasal 4 :

“BP4 berdasarkan Islam dan berasaskan Pancasila”.

Pasal 5

“Tujuan BP4 adalah mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera materiil dan spirituil dengan:”.

permohonan penasihatannya dapat dilaksanakan menurut Agama Islam, maka Salinan Kutipan Akta Nikah nomor 0436/004/XII/2029 yang di terbitkan oleh Kantor Urusan Agama Cibeunying Kaler menjadi data yang berlaku sebagai catatan resmi bahwa antara Penggugat dan Tergugat I adalah pasangan yang terikat dalam pernikahan yang sah menurut Agama ISLAM.

Halaman 38 dari 60 halaman Putusan Nomor 535/Pdt.G/2025/PN.Bdg



- 6) Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, jelas dan terang bahwa penasihatannya yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan, proses, azas dan tujuan.
- c. Unsur Kerugian
- 1) Bahwa Surat Nomor : 30/K-7/BP4/IX/2025 tertanggal 16 September 2025 perihal hasil penasihatannya yang disampaikan kepada Kepala Kantor Imigrasi Pamekasan bersifat pertimbangan, dan Kepala Kantor Imigrasi Pamekasan dapat/tidak dapat menjadikannya dasar dalam Mengijinkan/Tidak Mengijinkan permohonan Penggugat (yang mengajukan gugatan cerai terhadap istrinya (Riska Dwi Santy/Tergugat I).
 - 2) Bahwa apa yang dinyatakan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* sebagai suatu kerugian yang ditimpakan kepada perbuatan Tergugat II adalah mengada-ada, dan merupakan bentuk kekecewaan serta keputusan Penggugat atas apa yang menimpa dirinya sebagai konsekuensi perbuatan yang tidak ada keterkaitannya sama sekali dengan Tergugat II.
 - 3) Bahwa permintaan ganti rugi yang hanya didasarkan rasa kecewa dan putus asa harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini menunjuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3138 K/Pdt/1994, tertanggal 29 April 1997, menyatakan:
"Ganti rugi yang didasarkan pada kekecewaan tidak dapat dikabulkan"
- d. Unsur Kausal.
- 1) Bahwa hubungan kepentingan yang terbentuk secara langsung dari proses penasihatannya atau penerbitan surat hasil penasihatannya, adalah antara Tergugat II dengan Kantor Imigrasi Pamekasan sebagai instansi yang mengajukan permohonan penasihatannya atas nama Penggugat untuk kepentingan dinas sebagai bagian dari tugas dan fungsinya.



- 2) Bahwa Kepala Kantor Imigrasi Pamekasan telah berdasar hukum menyampaikan permohonan kepada Tergugat II untuk melakukan penasihatan sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Pasal 6. “ (1) *Pejabat yang menerima permintaan izin untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. (2) Apabila alasan-alasan dan syarat-syarat yang dikemukakan dalam permintaan izin tersebut kurang meyakinkan, maka Pejabat harus meminta keterangan tambahan dari isteri/suami dari Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permintaan izin itu atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan. (3) Sebelum mengambil keputusan, Pejabat berusaha lebih dahulu merukunkan kembali suami isteri yang bersangkutan dengan cara memanggil mereka secara langsung untuk diberi nasehat*”.
- 3) Bahwa Tergugat II menyampaikan hasil penasihatan kepada Kepala Kantor Imigrasi Pamekasan melalui Surat Nomor : 30/K-7/BP4/IX/2025 tertanggal 16 September 2025 yang pada intinya berisi :
- Tergugat II tidak dapat mendengar penjelasan dari pihak suami (Penggugat) dan hanya menghadirkan Tergugat I dengan hasil :
 - a) Pernyataan bahwa ia (Tergugat I) benar digugat cerai oleh suami (Penggugat);
 - b) Sikap Tergugat I merasa madlarat untuk mempertahankan rumah tangga karena sikap suami (Penggugat) terhadap istri (Tergugat I);
 - Kesan Penasihatan : Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat I betul-betul disharmonis

Halaman 40 dari 60 halaman Putusan Nomor 535/Pdt.G/2025/PN.Bdg



dan madlarat untuk dipertahankan. Karenanya cukup alasan untuk diijinkan pejabat untyuk melaksanakan perceraian.

- 4) Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2025, Tergugat II menerima surat permohonan klarifikasi dari Penggugat tertanggal 29 September 2025, dan Tergugat II menjawab permohonan tersebut melalui surat Nomor : 033/7-K/BP4/10/2025 tanggal 2 oktober 2025.
 - 5) Bahwa Penggugat menyampaikan Surat Balasan/Pernyataan Keberatan melalui surat tertanggal 6 Oktober 2025, dan Tergugat II menjawab surat tersebut melalui surat Nomor : 034/K-7/BP4/X/2025 tanggal 8 Oktober 2025 yang pada intinya menyampikan klarifikasi atas Pernyataan Keberatan Penggugat, dan surat Nomor : 035/K-7/BP4/X/2025 tanggal 8 Oktober 2025 yang pada intinya mencabut surat Nomor : 30/K-7/BP4/IX/2025 tanggal 16 september 2025 perihal hasil penasihatn.
 - 6) Bahwa surat Tergugat II yang berisi penyampaian hasil penasihatn bersifat pertimbangan, diizinkan atau tidak diizinkannya permohonan cerai pihak Penggugat dengan pihak Tergugat I ditentukan oleh Kepala Kantor Imigrasi Pamekasan sebagai Atasan Penggugat;
 - 7) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, unsur kausal perbuatan melawan hukum jelas terbantahkan dan tidak berdasar pada ketentuan yang benar.
4. Bahwa dalam pandangan yang sudah berlaku secara umum, pemenuhan unsur perbuatan melawan hukum harus berlaku secara kumulatif. Dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan *a quo* tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum yang manapun. Oleh karenanya sudah tepat dan berdasar hukum apabila majelis Hakim menolak gugatan perkara *a quo*.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut maka kami mohon agar Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut.

A. PRIMAIR



1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak beralasan, sehingga unsur Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan kerugian atau menderita kerugian tidak dapat dikabulkan;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan undang-undang.

B. SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya demi tegaknya hukum dan peradilan yang bijaksana (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Pihak Penggugat mengajukan Replik secara tertulis, selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Duplik secara tertulis pula.

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

- P-1 Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat dengan nomor 3273182004200001
- P-1a Identitas Kependudukan Penggugat dalam KTP (Kartu Tanda Penduduk)
- P-2 Dokumen pemberkatan perkawinan secara Katolik tahun 2021
- P-3 Chat Penggugat dengan Tergugat mengenai identitas agama
- P-4 Surat keterangan umat katolik Penggugat dan Tergugat I di lingkungan santo Lukas, Paroki Santa Melania Keuskupan Bandung
- P-5 Surat keterangan beragama Katolik dari lingkungan RT/RW Penggugat
- P-6 Surat baptis Tergugat I
- P-7 Surat dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Bandung mengenai identitas kependudukan
- P-8 Surat dari Kepolisian terkait laporan dari Tergugat I kepada Penggugat
- P-9 Surat Penawaran dan perundingan dari Tergugat I kepada Penggugat



- P-10 Surat Pernyataan Penggugat menanggapi surat penawaran damai dari Tergugat I
- P-11 Surat panggilan dari Instansi penggugat terhadap pembatalan perceraian
- P-12 Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Instansi Penggugat
- P-13 Surat Undangan yang dilakukan oleh Tergugat II kepada Penggugat dan Tergugat I untuk melakukan penasihatian terhadap perkawinan tanggal 08 September 2025
- P-14 Berita Acara Pemeriksaan Penasihatian yang dilakukan oleh Tergugat II terhadap Penggugat dan Tergugat I dengan nomor:30/7- K/BP.4/IX/2025 tanggal 16 September 2025
- P-15 Hasil Penasihatian yang dilakukan oleh Tergugat II terhadap Penggugat dan Tergugat I pada tanggal 16 September 2025
- P-16 Surat permohonan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat II untuk mengklarifikasi terkait berita acara pemeriksaan yang dilakukan sepihak
- P-17 Surat tanggapan dari Tergugat II terkait permohonan keberatan Penggugat
- P-18 Surat permohonan Penggugat terkait jawaban dari Tergugat II
- P-19 Surat dari Tergugat II pada tanggal 8 Oktober 2025 menanggapi permohonan yang dikirimkan oleh Penggugat pada tanggal 6 Oktober
- P-20 Surat dari Tergugat II mengenai membatalkan dan mencabut surat mengenai Penasihatian pada tanggal 16 September 2025
- P-21 Surat dari instansi Penggugat mengenai surat Tergugat II terkait adanya upaya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II
- P-22 Berkas dari Kepolisian terkait laporan yang dibuat oleh Tergugat I kepada Penggugat
- P-23 Bukti chat itikad buruk yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Penggugat
- P-24 Permohonan Pencegahan Perubahan Kependudukan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat I



- P-25 Bukti chat gagal naik pangkat yang dialami oleh Penggugat akibat dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I
- P-26 Surat Keputusan Pemberhentian Sementara kepada Penggugat
- P-27 Surat dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) yang dimohonkan oleh Penggugat
- P-28 Surat dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengenai dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II terkait identitas kependudukan Penggugat
- P-29 Slip Gaji Penggugat bulan April 2025
- P-30 Slip Gaji Penggugat bulan Mei-Oktober 2025
- P-31 Penjualan perhiasan yang dilakukan oleh Penggugat
- P-32 Penjualan kendaraan oleh Penggugat akibat kerugian yang dialami akibat dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I
- P-33 Hasil konsultasi dari pihak psikiater yang dilakukan oleh Penggugat
- P-34 Invoice honorarium jasa hukum dari Penggugat
- P-35 Perjanjian kredit Penggugat dengan pihak perbankan
- P-36 Bukti teguran chat dari pihak perbankan kepada Penggugat untuk tidak telat membayar angsuran
- P-36a Surat Peringatan I dan II dari pihak perbankan kepada Penggugat
- P-37 Bukti usaha yang terbengkalai yang dialami oleh Penggugat
- P-38 Pendapat hukum secara akademis oleh Nia Kania Winayanti, Dra., SH., M.H.,
- P-39 Surat Keterangan dari Majelis Ulama Indonesia mengenai identitas agama Penggugat
- P-40 Bukti Chat Elektronik Tergugat I yang Menunjukkan Ketidakpastian Pilihan Agama Pasca Tanggal Surat 7 November 2024.
- P-41 Keberadaan Bersama dan Ketidaksesuaian Waktu Terkait Penerbitan Surat Masuk Islam Tanggal 7 November 2024.
- P-42 Bukti chat dengan KUA Cibeunying Kaler terkait Kewenangan Penerbitan Surat Keterangan Masuk Islam.



- P-43 Bukti keterangan dari Beberapa Kantor Urusan Agama kota Bandung Mengenai Tidak Adanya Kewenangan Menerbitkan Surat Masuk Islam.
- P-44 Kumpulan Percakapan whatsapp terkait Penolakan Pernikahan Secara Islam dan Upaya Pengurusan Surat Keagamaan
- P-45 Percakapan melalui *whatssap* antara Penggugat dan Tergugat I pada tahun 2019
- P-45a Percakapan whatsapp tentang Doa Katolik yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Penggugat
- P-46 Percakapan WhatsApp terkait Pengelolaan Tabungan Anak.
- P-47 Data kependudukan anak terkait identitas anak dan Penggugat dan Tergugat mengenai agama dalam pendaftaran anak sekolah
- P-48 Rekaman percakapan antara pihak Penggugat dan pihak sekolah terkait data yang digunakan pada saat pendaftaran anak disekolah

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-3, P-4, P-5, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-16, P-18, P-20 s/d P-38 dan P-47 tidak ditunjukkan aslinya, untuk bukti P-40 s/d P-46 merupakan printout dan untuk bukti P-48 merupakan rekaman dalam flashdisk yang sudah ditulis.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Fransisca
 - Bahwa permasalahan dalam perkara ini yaitu mempermainkan agama dan tidak ada klarifikasi dari BP 4.
 - Bahwa awalnya dari perjanjian Restoratif Justice dalam perkara KDRT yang memuat 9 point diantaranya harta gono gini, barang milik Tergugat I harus jadi haknya, yang harus ajukan gugatan yaitu penggugat.
 - Bahwa dari perjanjian Restoratif Justice inilah Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat I.



- Bahwa karena Penggugat PNS maka harus ijin ke kantornya, dan dari kantornya ini diarahkan ke BP 4 atau Tergugat II untuk penasehatan.
- Bahwa kemudian ada pemanggilan dari Tergugat II kepada Penggugat, tetapi karena Penggugat sedang di tahan maka tidak bisa hadir.
- Bahwa kemudian datang surat dari Tergugat II ke rumah Penggugat yang isinya hasil dari Penasehatan dan Berita Acara Penasehatan.
- Bahwa didalamnya terdapat keterangan bahwa agama Penggugat adalah islam.
- Bahwa ketika saksi menjenguk Penggugat di tahanan, saksi menunjukkan tentang surat dari Tergugat II tersebut.
- Bahwa kemudian Penggugat bilang agar disampaikan ke Tergugat II klarifikasi yang dibuat Penggugat dengan tulisan tangan.
- Bahwa lalu kemudian saksi mengetiknya dan menyampaikannya ke Tergugat II.
- Bahwa KTP Penggugat yang terbaru tercantum beragama katolik juga sudah dikirimkan ke Tergugat II.
- Bahwa kemudian ada balasan surat dari Tergugat II yang pada pokoknya mengakui bahwa tidak ada klarifikasi dari Tergugat II terhadap Penggugat dan hanya mendengar dari pihak Tergugat I saja.
- Bahwa Tergugat II juga melampirkan form surat dari kantor Penggugat dan data kepegawaian yang mana disitu tercantum agama Penggugat adalah katolik.
- Bahwa Tergugat II juga melampirkan KTP penggugat yang beragama islam, Surat nikah Penggugat dan Tergugat I secara islam, Kartu Keluarga yang tercantum beragama islam.
- Bahwa kemudian Pihak Penggugat membuat surat klarifikasi lagi dan menayakan kenapa Tergugat II tidak klarifikasi dulu tentang agama Penggugat.
- Bahwa kemudian Tergugat II menerangkan bahwa yang melampirkan KTP penggugat yang beragama islam, Surat nikah Penggugat dan tergugat secara islam, Kartu Keluarga yang tercantum beragama islam adalah Tergugat I.



- Bahwa kemudian Tergugat II mencabut surat tentang penasehatan tersebut dan menerangkan adanya cacat formil karena tidak mengklarifikasi data pribadi Penggugat.
- Bahwa saat pernikahan Penggugat dan Tergugat I dilaksanakan secara agama islam tahun 2019 kemudian tahun 2021 melaksanakan pernikahan secara katolik di gereja dan setelah itu dirubah data-data yang tadinya islam menjadi katolik.
- Bahwa sebelum menikah Penggugat beragama katolik sedangkan Tergugat I awalnya islam.
- Bahwa saat menikah secara islam, Penggugat beragama islam.
- Bahwa saat menikah secara katolik, Penggugat dan Tergugat I beragama katolik.
- Bahwa saat menikah secara islam ada buku nikahnya.
- Bahwa saat menikah secara katolik tidak didaftarkan di Catatan Sipil.
- Bahwa Penggugat adalah PNS di Kantor Imigrasi
- Bahwa saat ini Penggugat masih berstatus PNS.
- Bahwa atas dasar itu Penggugat mengalami kerugian secara psikis, materi, pekerjaannya jadi terbengkalai.
- Bahwa kerugian secara psikis Penggugat mengalami depresi dan melakukan pengobatan.
- Bahwa terhadap permasalahan antara Penggugat dan Tergugat I ini tidak ada perdamaian.
- Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat I belum cerai masih suami istri.
- Bahwa permasalahan data kependudukan dalam perkara ini adalah data kependudukan Penggugat.
- Bahwa dalam hal ini Tergugat I menyerahkan data kependudukan Penggugat yang lama yang masih tercantum beragama islam bukan data kependudukan Penggugat yang baru kepada Tergugat II dan dipergunakan juga pada saat persidangan KDRT.
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat Tergugat I membuat Laporan Polisi.
- Bahwa atas laporan polisi tersebut kemudian Penggugat disidang KDRT dan saat ini sedang proses kasasi.
- Bahwa Penggugat yang mengajukan gugatan perceraian.
- Bahwa terhadap penggugat ada surat penonaktifan Pegawai Negeri.



- Bahwa saksi tidak tahu apakah surat penonaktifan itu terbit setelah masuknya surat penasehatan ke Tergugat II atau sebelumnya.
- 2. Saksi Don Thomas
 - Bahwa Tergugat I pernah menerima sakramen baptis pada tahun 2015.
 - Bahwa baptis tersebut tercatat di Gereja dan ada suratnya.
 - Bahwa sejak Tergugat I di Baptis maka sudah sah beragama katolik.
 - Bahwa ada pemberkatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I di gereja pada tahun 2021.
 - Bahwa pemberkatan perkawinan tersebut sudah sesuai aturan gereja.
 - Bahwa pemberkatan perkawinan harus ada surat baptis.
 - Bahwa pemberkatan perkawinan tersebut tercatat di gereja.
 - Bahwa menurut aturan gereja saat ini Penggugat dan Tergugat I saat ini beragama katolik.
 - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat selisih tiga rumah.
 - Bahwa penggugat lahir dan besar di lingkungan tempat saksi tinggal.
 - Bahwa saksi tidak tahu tentang peristiwa KDRT.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat I saat pertama menikah secara islam, dan saksi hadir saat itu.

Menimbang bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah diberi meterai cukup, sebagai berikut:

1. Bukti T.1.1 Buku Kutipan Akta Nikah, perkawinan islam yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Cibeunying Kaler tertanggal 02 Desember 2019;
2. Bukti T.1.2a KTP non elektornik tahun 2013 (07-01-2013) status belum kawin dan tercatat beragama islam
3. Bukti T.1.2b KTP tahun 2017 (18-07-2017) status belum kawin dan tercatat beragama Islam
4. Bukti T.1.2c KTP Tahun 2020 (27-04- 2020) status kawin dan tercatat beragama Islam



5. Bukti T.1.2d e-KTP Tahun 2021 (16-08- 2021) status kawin dan tercatat beragama Katolik
6. Bukti T.1.3a Kartu Keluarga Tahun 2020 (24-04-2020) tercatat suami istri dengan agama Islam.
7. Bukti T.1.3b Kartu Keluarga Tahun 2021 (23-03-2021) tercatat suami istri dan anak pertama dengan agama Islam;
8. Bukti T.1.3c Kartu Keluarga Tahun 2023 (24-05-2023) tercatat suami istri dan dua orang anak dengan agama Katolik;
9. Bukti T.1.4 Surat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Nomor . B/KB.01.05/5261-Disdukcapil/Xi/2025 tertanggal 14 Nopember 2025 tentang Klarifikasi Status Pencatatan Perkawinan Gereja
10. Bukti T.1.5 Surat Keterangan masuk islam atas nama Tergugat I tanggal 07 Nopember 2024 yang menerangkan bahwa Tergugat I telah memeluk agama islam;
11. Bukti T.1.6 Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor LP/B/1231//XI//2024/SPKT/Polrestabes Bandung/Polda Jawa Barat tanggal 13 Nopember 2024.
12. Bukti T.1.7 Putusan Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara Nomor: 598/Pid.Sus/2025/PN Bdg tertanggal 2 Oktober 2025
13. Bukti T.1.8 Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 354/Pid.Sus/2025/PT BDG tertanggal 6 November 2025
14. Bukti T.1.9 Putusan Pengadllan Agama Bandung Nomor : 5725/Pdt.G/2025/PA.Badg, tertanggal 25 Februari 2026
15. Bukti T.1.10a Pasal 33 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat



16. Bukti T.1.10b Pasal 7 huruf (a) Kode Etik Advokat Indonesia yang disahkan pada tanggal 23 Mei 2002
17. Bukti T.1.11 Surat Kuasa atau dokumen yang memuat dugaan pemalsuan tanda tangan Tergugat I
18. Bukti T.1.12 Percakapan atau chat antara Penggugat dan Tergugat I
19. Bukti T.1.13 Kwitansi permohonan Penutupan Tabungan di Koperasi Nol Lima Bukit Ligar tertanggal 10 April 2025
20. Bukti T.1.14 Bukti penempatan dana tabungan anak dalam Koperasi Nol Lima Bukit Ligar dalam bentuk deposito pada Bank Rakyat Indonesia atas nama Tergugat I
21. Bukti T.1.15 Rekap Keuangan dari Bunga Deposito
22. Bukti T.1.16 Kwitansi pembayaran biaya pendidikan anak (Pendaftaran/masuk sekolah Taman Kanak-kanak).
23. Bukti T.1.17a Rekap keuangan pengeluaran les musik dan les renang
24. Bukti T.1.17b chat pembayaran SPP sekolah Catering Les Renang dan musik
24. Bukti T.1.18 Rekap Keuangan Tabungan anak
25. Bukti T.1.19 STNK dan BPKB kendaraan roda empat merk wuling tahun 2019 warna putih nomor polisi D 1208 NT
26. Bukti T.1.20 Surat Pernyataan tentang Penolakan upaya perdamaian.
27. Bukti T.1.21 Petikan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 2035 K/Pid.Sus/2026

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T.1.6 dan T.1.20 tidak diajukan aslinya, sedangkan bukti T.1.4, T.1.7 s/d T.1.12, T.1.13, T.1.15, T.1.17 dan T.1.18 merupakan print out.



Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat I telah pula mengajukan saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Rika Wiandani

- Bahwa saksi kenal Tergugat I sejak tahun 2022
- Bahwa saksi tamping atau pendamping tahanan Tergugat I di Lapas sejak tahun 2022 sampai tahun 2024
- Bahwa menurut Tergugat I, Tergugat I menikah dengan Penggugat pada tahun 2019 secara islam.
- Bahwa sampai saat ini Tergugat I dengan Penggugat masih suami istri.
- Bahwa ada permasalahan dalam perkawinan itu yaitu adanya perselingkuhan atau kawin siri dan KDRT oleh Penggugat.
- Bahwa saksi menjadi saksi dalam perkara KDRT dan sudah putus.
- Bahwa akibat KDRT itu Tergugat I harus pake alat bantu dengar.
- Bahwa saat Tergugat I membuat Laoran Polisi saksi yang mengantar.
- Bahwa saat itu ada upaya perdamaian tapi gagal.
- Bahwa agama Tergugat I adalah islam, saksi tahu karena saksi sering sholat bersama.
- Bahwa saksi tidak tahu identitas terbaru Tergugat I mengenai agamanya.
- Bahwa saksi tahu kalau untuk bercerai Tergugat I dan Pengugat harus lapor atasan.
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai penyerahan data Ke Tergugat II.
- Bahwa saksi tahu agama dari anak-anak Tergugat I dan Pengugat adalah islam.
- Bahwa anak-anak Tergugat I dan Pengugat saat ini ikut dengan Tergugat I.
- Bahwa ada penarikan deposito anak-anak oleh Tergugat I.
- Bahwa saksi terakhir bertemu Tergugat I dan Pengugat.pada saat sidang KDRT.
- Bahwa Tergugat I pernah di penjara karena kasus korupsi
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat I dan Pengugat pernah menikah secara Kristen atau tidak.
- Bahwa Penggugat kerja PNS di imigrasi.

2. Saksi Novita



- Bahwa saksi kenal Tergugat I sejak tahun 2018.
- Bahwa saksi rekan kerja Tergugat I sejak CPNS.
- Bahwa saksi satu kantor dengan Tergugat I sejak Oktober tahun 2024.
- Bahwa Tergugat I menikah dengan Penggugat pada bulan desember 2019 secara islam.
- Bahwa sampai saat ini Tergugat I dengan Penggugat masih suami istri.
- Bahwa menurut Tergugat I, Tergugat I saat itu sedang mengajukan gugatan cerai atas alasan KDRT dan perselingkuhan oleh Penggugat.
- Bahwa akibat KDRT itu Tergugat I harus pake alat bantu dengar.
- Bahwa Tergugat I stress dan mengalami autoimun.
- Bahwa saat itu ada upaya perdamaian tapi gagal, karena persyaratan yang diajukan kedua belah pihak tidak terpenuhi.
- Bahwa salah satu syaratnya Penggugat harus mendapatkan penangguhan penahanan.
- Bahwa saksi tahu karena diperlihatkan dokumennya oleh Tergugat I.
- Bahwa agama Tergugat I adalah islam, saksi tahu karena saksi sering sholat bersama.
- Bahwa saksi tidak tahu identitas terbaru Tergugat I mengenai agamanya.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat I dan Pengugat pernah menikah secara Kristen atau tidak.

3. Saksi Guntur gustiana

- Bahwa saksi kenal Tergugat I sejak Tergugat I masih kecil.
- Bahwa saksi tetangga Tergugat I dan saksi karyawan dari bapak Tergugat I
- Bahwa Tergugat I menikah dengan Penggugat pada tahun 2019 secara islam
- Bahwa saksi panitia pernikahan itu.
- Bahwa sampai saat ini Tergugat I dengan Penggugat masih suami istri.
- Bahwa ada permasalahan dalam perkawinan itu yaitu adanya perselingkuhan atau kawin siri dan KDRT oleh Penggugat
- Bahwa saksi mengikuti persidangan KDRT itu.
- Bahwa saksi tidak tahu masalah pelaporan polisi.



- Bahwa saksi tidak tahu mengenai upaya perdamaian.
 - Bahwa agama Tergugat I adalah islam, saksi tahu karena ayahnya Tergugat I adalah haji dan saksi sering lihat Tergugat I sholat.
 - Bahwa agama penggugat sebelum nikah adalah Kristen kemudian masuk islam.
 - Bahwa saksi pernah lihat Pengugat sholat jumat.
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat I dan Pengugat pernah menikah secara Kristen atau tidak
 - Bahwa pada saat Tergugat I menikah dengan Penggugat, pihak penggugat dihadiri orang tuanya dan keluarganya.
 - Bahwa setelah menikah Tergugat I dan Pengugat pindah ke ujungberung.
 - Bahwa pernah ada gugatan pembatalan perkawinan oleh Penggugat kepada Tergugat I tapi ditolak.
4. Saksi Zakaria
- Bahwa saksi kenal Tergugat I sejak Tergugat I masih kecil.
 - Bahwa saksi tetangga Tergugat I dan saksi karyawan dari bapak Tergugat I
 - Bahwa Tergugat I menikah dengan Penggugat pada tahun 2019 secara islam
 - Bahwa saksi panitia pernikahan itu
 - Bahwa Bahwa sampai saat ini Tergugat I dengan Penggugat masih suami istri.
 - Bahwa ada permasalahan dalam perkawinan itu yaitu adanya KDRT oleh Penggugat
 - Bahwa saksi mengikuti persidangan KDRT itu.
 - Bahwa saksi tidak tahu masalah pelaporan polisi
 - Bahwa saksi tidak tahu mengenai upaya perdamaian
 - Bahwa agama Tergugat I adalah islam, saksi tahu karena ayahnya Tergugat I adalah haji dan saksi sering lihat Tergugat I sholat.
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat I dan Pengugat pernah menikah secara Kristen atau tidak
 - Bahwa saksi tahu agama dari anak-anak Tergugat I dan Pengugat adalah islam karena sering lihat anak-anak tersebut sholat ke masjid.

Menimbang bahwa Tergugat II untuk membuktikan dalil jawabanya telah mengajukan bukti surat berupa:

T.II-1 AD/ART Hasil Musyawarah Nasional BP4 XV/2024 BP4 Pusat.,



- T.II-2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil
- T.II-3a 1 (satu) berkas Surat Permohonan Penasihat an. Vinsensius Febriyanus Hedy Nomor WIM.15.IMI.10.SA.05.02-2025 tanggal 11 Agustus 2025 dari Kantor Imigrasi Pamekasan.
- T.II-3b Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Timur Nomor: WIM.15-410.SA.11.05 Tahun 2025 tentang Pemberhentian Sementara Sebagai Pegawai Negeri Sipil yang Ditahan Karena Menjadi Tersangka Tindak Pidana.
- T.II-4 Surat Undangan Nomor 024/7-K/BP4/09/2025 tanggal 8 september 2025 Kepada Sdr. Vinsensius Febriyanus Hedy dan Sdri. Riska Dwi Santy oleh Badan Penasihat an, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP-4) Kota Bandung.
- T.II-5 Surat Hasil Penasihat an Nomor 30/K-7/BP4/IX/2025 tanggal 16 september 2025 Kepada Kepala Kantor Imigrasi Pamekasan yang dikeluarkan oleh Badan Penasihat an, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP-4) Kota Bandung.
- T.II-6 Berita Acara Penasihat an Suami Istri yang krisis rumah tangga Nomor 30/7-K/BP.4/IX/2025 Tanggal 16 september 2025 yang dikeluarkan oleh Badan Penasihat an Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP-4 Kota Bandung)
- T.II-7 Surat Permohonan Klarifikasi dari Saudara Penggugat yang ditujukan kepada Ketua Badan Penasihat an, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP 4) Kota Bandung tanggal 29 september 2025
- T.II-8 Surat Balasan Permohonan Klarifikasi BP4 Kota Bandung Nomor 033/7-K/BP4/10/2025 tanggal 2 oktober 2025 yang ditujukan kepada Vinsensius Febriyanus Hedy.
- T.II-9 Surat Balasan/Pernyataan Keberatan Saudara Penggugat yang ditujukan kepada Badan Penasihat an, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP 4) Kota Bandung tanggal 6 oktober 2025



- T.II-10 Surat Balasan Pernyataan Keberatan BP4 Kota Bandung Nomor 034/K-7/BP4/10/2025 tanggal 8 oktober 2025 yang ditujukan kepada Saudara Vinsensius Febriyanus Hedy
- T.II-11 Surat Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP-4) Kota Bandung Perihal Pencabutan Penasihat An. Vinsensius Febriyanus Hedy dengan Riska Dwi Santy Nomor 035/K-7/BP4/X/2025 tanggal 8 Oktober 2025 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Imigrasi Pamekasan
- T.II-12 Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Vinsensius Febriyanus Hedy
- T.II-13 Kartu Keluarga Nomor 3273182004200001 Penggugat dan Tergugat I.
- T.II-14 Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Cibeunying Kaler Kota Bandung Atas Nama Vinsensius Febriyanus Hedy dengan Riska Dwi Santy tanggal 02 Desember 2019

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T.II-12 dan T.II-14 tidak ditunjukkan aslinya dan T.II-1 dan T.II-22 berupa Print Out.

Menimbang, bahwa Tergugat II mengajukan saksi yang bernama Ateng Muhaimin yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kerja sebagai PNS Kementerian agama tapi saat ini sudah pensiun.
- Bahwa saat ini saksi anggota pada Tergugat II.
- Bahwa saksi ditugaskan sebagai penasehat pada proses penasehatan perkawinan Tergugat I dengan Penggugat
- Bahwa tugas saksi melakukan penasehatan perkawinan.
- Bahwa saksi pernah melakukan penasehatan kepada Tergugat I
- Bahwa saat itu yang datang ke saksi hanya Tergugat I, sedangkan Penggugat tidak datang karena di tahan.
- Bahwa saksi merasa cukup dengan data-data yang disampaikan oleh Tergugat I.



- Bahwa dalam kartu keluarga agama Tergugat I dengan Penggugat adalah islam.
- Bahwa KTP juga tercantum agama Tergugat I dengan Penggugat adalah islam.
- Bahwa surat kawin dikeluarkan oleh KUA merupakan surat kawin agama islam.
- Bahwa saksi meneliti ada surat dari kantor imigrasi pamekasan yang mana tidak menjelaskan tentang status agamanya.
- Bahwa saksi juga telah melakukan pemeriksaan terhadap Tergugat I.
- Bahwa tidak ada data lain nya lagi.
- Bahwa Tergugat II telah melakukan undangan melalui surat kepada Penggugat dan Tergugat I.
- Bahwa ada surat keberatan dari Penggugat dan Tergugat II membalas surat itu.
- Bahwa pihak Tergugat II melakukan kekeliruan administratif dan mencabut surat rekomendasi itu.
- Bahwa fungsi penasehatan Tergugat II bisa terhadap agama islam maupun non islam.
- Bahwa produk Tergugat II merupakan jawaban yang pada pokoknya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I merupakan rumah tangga yang disharmonis dan kepada atasan kantor Penggugat direkomendasikan untuk mengijinkan perceraian tersebut.
- Bahwa pihak Tergugat II melakukan kekeliruan administratif dan mencabut surat rekomendasi itu.

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :



Menimbang, bahwa Tergugat I dalam Jawabannya telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*), dengan alasan yang pada pokoknya Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, yang dikaitkan dengan penggunaan identitas KTP Tergugat I dengan keterangan agama Islam, yang digunakan pada saat pembuatan laporan polisi dan pada saat memberikan kesaksian di bawah sumpah. Namun demikian, Penggugat tidak menguraikan secara jelas, tegas, dan sistematis hubungan kausal (*causal verband*) antara dalil-dalil yang termuat dalam posita dengan tuntutan hukum (petitum) yang diajukan, sehingga:

- Tidak jelas perbuatan konkret apa yang dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum;
- Tidak dijelaskan hubungan langsung antara penggunaan identitas tersebut dengan hak Penggugat yang didalilkan dilanggar;
- Tidak terdapat penjelasan logis bagaimana dalil dalam posita dapat melahirkan petitum yang dimohonkan.

Menimbang, eksepsi tersebut sudah masuk pokok perkara yang memerlukan pembuktian lebih lanjut, sehingga eksepsi tersebut haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan II telah mengajukan jawabannya masing-masing yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim secara *ex officio* dan kewenangannya terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai formilitas Surat Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam dalil-dalil gugatan Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, akan tetapi pada posita gugatan point 14 didalilkan bahwa akibat perbuatan Tergugat I yang ingkar janji dan tetap melanjutkan proses laporan, kerugian yang dialami Penggugat menjadi berlipat ganda (*double loss*), karena di satu sisi Penggugat tetap



diproses dan divonis dalam perkara pidana, sementara di sisi lain instansi dan BP4 tetap memproses permohonan perceraian/pembatalan perkawinan sesuai syarat RJ.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut dalam gugatan Penggugat terdapat dasar pengajuan Gugatan Penggugat terdapat dasar pengajuan Gugatan yang merupakan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, sehingga dengan demikian gugatan penggugat menjadi kabur atau obscure libel.

Menimbang, bahwa disamping hal tersebut diatas, pada saat persidangan berlangsung, Penggugat telah melakukan perubahan gugatan.

Pasal 127 Rv ditentukan bahwa perubahan gugatan sepanjang pemeriksaan diperbolehkan asal tidak mengubah dan menambah petitum, batasan yang dilakukan penggugat dalam mengubah atau menambah pokok gugatan yang bersumber dari praktik peradilan yaitu :

1. Materi pokok tidak dapat diubah.
2. Perubahan gugatan yang tidak prinsipil dapat dibenarkan.
3. Perubahan pada nomor Surat Keputusan.
4. Tidak mengubah posita gugatan.
5. Pengurangan gugatan tidak boleh merugikan Tergugat.

Pasal 127 Rv tidak menyebut syarat formil mengajukan perubahan gugatan, Menurut Pasal 127 Rv perubahan gugatan diperbolehkan sepanjang pemeriksaan perkara, asalkan tidak mengubah atau menambah "onderwerp van den eis" (petitum, pokok tuntutan), pengertian "onderwerp van den eis" ini di dalam prakteknya meliputi juga dasar tuntutan, termasuk peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar tuntutan.

Menimbang, bahwa telah ternyata pihak Penggugat telah melakukan perubahan gugatan yang merubah atau menambah posita gugatannya mengenai uraian peristiwanya, dan disamping itu dalam petitumnya juga telah dilakukan perubahan dan penambahan petitum.

Menimbang, bahwa perbaikan gugatan yang demikian itu mengakibatkan gugatan penggugat menjadi kabur atau obscure libel.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Surat Gugatan Penggugat aquo telah dinyatakan tidak jelas/kabur/obscuur libel maka Surat Gugatan Penggugat aquo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Gugatan Penggugat aquo telah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard) maka Majelis tidak akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Gugatan Penggugat aquo telah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard) maka Penggugat harus dihukum untuk membayar ongkos perkara ini yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat I tersebut;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp270.000,00- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, pada hari senin, tanggal 11 Mei 2026, oleh kami Deny Riswanto S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Bambang Condro Waskito, S.H, M.M, M.H dan Rusdiyanto Loleh, S.H MH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Mei 2026, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Lisnawati Pakapahan,

Halaman 59 dari 60 halaman Putusan Nomor 535/Pdt.G/2025/PN.Bdg



S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim - Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Bambang Condro Waskito, S.H, M.M, M.H.

Deny Riswanto S.H., M.H.

Rusdiyanto Loleh, S.H MH

Panitera Pengganti,

Lisnawati Pakapahan, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Pemberkasan	:	Rp150.000,00;
4. PNBP	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp40.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	Rp270.000,00;

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)